

제430회 국회 과학기술정보방송통신위원회회의록
(임시회) (정보통신방송법안심사소위원회)

제 1 호

국 회 사 무 처

일 시 2025년12월10일(수)

장 소 과학기술정보방송통신위원회소회의실

의사일정

1. 방송법 일부개정법률안(이해민 의원 대표발의)(의안번호 2205117)
2. 방송법 일부개정법률안(정동영 의원 대표발의)(의안번호 2206703)
3. 방송법 일부개정법률안(노종면 의원 대표발의)(의안번호 2207398)
4. 방송법 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)(의안번호 2214215)
5. 방송통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(정동영 의원 대표발의)(의안번호 2206704)
6. 방송통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(이훈기 의원 대표발의)(의안번호 2209473)
7. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의)(의안번호 2200352)
8. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김미애 의원 대표발의)(의안번호 2203370)
9. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(양부남 의원 대표발의)(의안번호 2209332)
10. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2210630)
11. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(전용기 의원 대표발의)(의안번호 2212004)
12. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2212378)
13. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김우영 의원 대표발의)(의안번호 2212388)
14. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(정일영 의원 대표발의)(의안번호 2212605)
15. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2212818)
16. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(한민수 의원 대표발의)(의안번호 2212936)

17. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)
(의안번호 2213684)
18. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)
(의안번호 2213698)
19. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이해민 의원 대표발의)
(의안번호 2214522)
20. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조승환 의원 대표발의)
(의안번호 2202372)
21. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(신동욱 의원 대표발의)
(의안번호 2202403)
22. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)
(의안번호 2202475)
23. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이정현 의원 대표발의)
(의안번호 2202842)
24. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(최기상 의원 대표발의)
(의안번호 2203389)
25. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(전현희 의원 대표발의)
(의안번호 2204560)
26. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조국 의원 대표발의)(의안
번호 2204819)
27. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김문수 의원 대표발의)
(의안번호 2208271)
28. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김예지 의원 대표발의)
(의안번호 2208838)
29. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(고동진 의원 대표발의)
(의안번호 2209282)
30. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이종배 의원 대표발의)
(의안번호 2209704)
31. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(박주민 의원 대표발의)
(의안번호 2212814)
32. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이주희 의원 대표발의)
(의안번호 2214169)
33. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이용우 의원 대표발의)
(의안번호 2214576)
34. 본인의 신상을 숨긴 채 타인을 공격하여 죽음에 이르게 한 유튜버의 행위에 대해 국회
차원의 강력한 제재 요청에 관한 청원(유미숙외 51,408인 국민동의로 제출)(청원번호
2200029)
35. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의)

(의안번호 2205754)

36. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)
(의안번호 2209795)37. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의)
(의안번호 2211087)**상정된 안건**

1. 방송법 일부개정법률안(이해민 의원 대표발의)(의안번호 2205117) 5
2. 방송법 일부개정법률안(정동영 의원 대표발의)(의안번호 2206703) 5
3. 방송법 일부개정법률안(노종면 의원 대표발의)(의안번호 2207398) 5
4. 방송법 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)(의안번호 2214215) 5
5. 방송통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(정동영 의원 대표발의)(의안번호 2206704) 5
6. 방송통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(이훈기 의원 대표발의)(의안번호 2209473) 5
7. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의)(의안번호 2200352) 5
8. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김미애 의원 대표발의)(의안번호 2203370) 5
9. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(양부남 의원 대표발의)(의안번호 2209332) 5
10. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2210630) 5
11. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(전용기 의원 대표발의)(의안번호 2212004) 5
12. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2212378) 5
13. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김우영 의원 대표발의)(의안번호 2212388) 5
14. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(정일영 의원 대표발의)(의안번호 2212605) 5
15. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2212818) 6
16. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(한민수 의원 대표발의)(의안번호 2212936) 6
17. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)(의안번호 2213684) 6
18. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2213698) 6

19. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이해민 의원 대표발의) (의안번호 2214522)	6
20. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조승환 의원 대표발의) (의안번호 2202372)	6
21. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(신동욱 의원 대표발의) (의안번호 2202403)	6
22. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의) (의안번호 2202475)	6
23. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이정현 의원 대표발의) (의안번호 2202842)	6
24. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(최기상 의원 대표발의) (의안번호 2203389)	6
25. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(전현희 의원 대표발의) (의안번호 2204560)	6
26. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조국 의원 대표발의)(의안 번호 2204819)	6
27. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김문수 의원 대표발의) (의안번호 2208271)	6
28. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김예지 의원 대표발의) (의안번호 2208838)	6
29. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(고동진 의원 대표발의) (의안번호 2209282)	6
30. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이종배 의원 대표발의) (의안번호 2209704)	6
31. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(박주민 의원 대표발의) (의안번호 2212814)	6
32. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이주희 의원 대표발의) (의안번호 2214169)	6
33. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이용우 의원 대표발의) (의안번호 2214576)	6
34. 본인의 신상을 숨긴 채 타인을 공격하여 죽음에 이르게 한 유튜브의 행위에 대해 국회 차원의 강력한 제재 요청에 관한 청원(유미숙외 51,408인 국민동의로 제출)(청원번호 2200029)	6
35. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의) (의안번호 2205754)	7
36. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의) (의안번호 2209795)	7
37. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의)	

(의안번호 2211087) 7

(11시06분 개의)

○소위원장 김현 의석을 정돈하여 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 제430회국회(임시회) 제1차 정보통신방송법안심사소위원회를 개회하겠습니다.

오늘 회의에서는 소위에 회부된 36건의 법률안과 1건의 청원을 심사하도록 하겠습니다.

법안 심사를 위해 방미통위 사무처장전담직무대리 등 관계자들이 참석하였습니다. 배석한 관계 공무원께서는 답변하는 경우 먼저 위원장의 허가를 얻고 직책과 성명을 밝혀 주시기 바랍니다.

회의 진행은 소위 자료를 중심으로 먼저 수석전문위원과 정부 측 의견을 들은 후 법안을 의결하도록 하겠습니다.

위원님들께서 발언 시에 발언권을 얻으신 다음에 앞에 있는 마이크의 발언 버튼을 눌러서 마이크를 켜 다음 발언해 주시기 바랍니다.

1. 방송법 일부개정법률안(이해민 의원 대표발의)(의안번호 2205117)
2. 방송법 일부개정법률안(정동영 의원 대표발의)(의안번호 2206703)
3. 방송법 일부개정법률안(노종면 의원 대표발의)(의안번호 2207398)
4. 방송법 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)(의안번호 2214215)
5. 방송통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(정동영 의원 대표발의)(의안번호 2206704)
6. 방송통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(이훈기 의원 대표발의)(의안번호 2209473)
7. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의)(의안번호 2200352)
8. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김미애 의원 대표발의)(의안번호 2203370)
9. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(양부남 의원 대표발의)(의안번호 2209332)
10. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2210630)
11. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(전용기 의원 대표발의)(의안번호 2212004)
12. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2212378)
13. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김우영 의원 대표발의)(의안번호 2212388)
14. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(정일영 의원 대표발의)(의안번호 2212605)

15. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)
(의안번호 2212818)
16. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(한민수 의원 대표발의)
(의안번호 2212936)
17. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)
(의안번호 2213684)
18. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)
(의안번호 2213698)
19. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이해민 의원 대표발의)
(의안번호 2214522)
20. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조승환 의원 대표발의)
(의안번호 2202372)
21. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(신동욱 의원 대표발의)
(의안번호 2202403)
22. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)
(의안번호 2202475)
23. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이정현 의원 대표발의)
(의안번호 2202842)
24. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(최기상 의원 대표발의)
(의안번호 2203389)
25. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(전현희 의원 대표발의)
(의안번호 2204560)
26. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조국 의원 대표발의)
(의안번호 2204819)
27. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김문수 의원 대표발의)
(의안번호 2208271)
28. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김예지 의원 대표발의)
(의안번호 2208838)
29. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(고동진 의원 대표발의)
(의안번호 2209282)
30. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이종배 의원 대표발의)
(의안번호 2209704)
31. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(박주민 의원 대표발의)
(의안번호 2212814)
32. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이주희 의원 대표발의)
(의안번호 2214169)
33. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이용우 의원 대표발의)
(의안번호 2214576)
34. 본인의 신상을 숨긴 채 타인을 공격하여 죽음에 이르게 한 유튜버의 행위에 대해 국회

차원의 강력한 제재 요청에 관한 청원(유미숙외 51,408인 국민동의로 제출)(청원번호 2200029)

35. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의)
(의안번호 2205754)

36. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)
(의안번호 2209795)

37. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의)
(의안번호 2211087)

(11시07분)

○**소위원장 김현** 의사일정 제1항 이해민 의원이 대표발의한 방송법 일부개정법률안부터 의사일정 제37항 김장겸 의원이 대표발의한 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안까지, 36건의 법률안과 1건의 청원을 일괄하여 상정합니다.

소위의 언론 공개는 여기까지로 하겠으니 언론인들의 협조를 부탁드립니다.

먼저 의사일정 제1항부터 제6항까지에 대해 수석전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

○**수석전문위원 이복우** 수석전문위원입니다.

먼저 방송법과 방송미디어통신위원회의 설치 및 운영법 소위 심사자료 보시겠습니다.

이미 지난—작년에도 그렇고—11월 19일 날 소위를 한번 했었습니다. 그래서 자료를 보시면…… 그것 간략하게 다시 한번 주의 환기 차원에서 말씀드리고 논의하시면 될 것 같습니다.

방송법 개정안은 기본적으로 공정성 부분을 삭제하자는 내용입니다. 그 방식은 조금 다릅니다.

정동영 의원안은 방송미디어통신심의위원회의 심의에서 공정성을 삭제하는 방식이고, 노종면 의원안은 보도·논평에 관한 심의에 관련해서는 심의규정에 적합한지 여부만 심의하도록 개정안을 만드는 거고, 최민희 의원안은 공정성이라는 말 대신 정확성과 반론권 보장 여부를 심의하도록 한다든가 이런 식으로 방식은 조금 다릅니다.

그다음에 방통위 설치법 관련해서 정동영 의원안은 설치 목적에서 공정성을 삭제하고 있고, 이훈기 의원안은 저번에 말씀드린 대로 의결정족수를 조금 가중해서 공정성 부분을 보완하자는 취지입니다.

4쪽, 아마 공정성 기준에 대한 논란이 있는 부분은 충분히 아시겠고요.

그다음에 법 제33조에 따라서 방미심위가 공정성 등을 심의하기 위해서 방송심의규정을 제정·공표하도록 하고 있는데 방송심의에 관한 규정 제9조(공정성) 부분에 보면—박스에 들어 있는 내용입니다—이런 부분이 추상적이고 해서 늘 논란이 있어 왔기 때문에 이런 부분을 보완하자는 논의가 있어 왔었고 또 이런 심의규정을 근거로 한 법정제재에 대해서 여러 가지 법적인 분쟁에 대해서 문제가 있었던 점도 확인한 바가 있습니다.

대법원 판례에 따르면 공정성은 어떤 사안에 대해서 편향되지 않게 다양한 관점과 의견을 전달하는 절차적인 의미에서 공정성을 해석한 것으로 보여집니다.

이해민 의원안과 정동영 의원안에서 공정성 부분을 삭제하게 되면 현행 방송법 체계에서 보면 공정성이 들어 있는 내용이 제6조(방송의 공정성과 공익성), 제10조(심사기준·절

차), 제32조(방송의 공정성과 공공성 심의), 제69조(방송프로그램의 편성 등), 제78조의2(외국방송사업자의 국내 재송신 승인 등)에서 공정성 부분이 다 규정되어 있습니다. 또 방통위의 설치 및 운영에 관한 법률에도 보면 방심위 설치 등 관련 내용에 따라 공정성 보장을 위해서 방심위를 둔다고 규정하고 있기 때문에 공정성 부분이 포함돼 있습니다.

그래서 현행 법체계 내에서 나머지 조항들을 그대로 둔 채 목적 조항에서 공정성만 자꾸 삭제하게 되면, 법체계적 관점상 위원님들 검토해 보셔야 됩니다.

저번에도 말씀드린 것처럼, 참고자료 58쪽 한번 보시겠습니다.

방송법상에 공정성이 나오는 조항들이 방금 제가 말씀드린 것처럼, 특히 제32조·제33조 부분이 직접 방심위 심의규정과 관련되는 규정인데 기타 규정에도 보면 방송을 위한 프로그램 편성이든, 공정성 부분이 들어 있습니다. 방미통위 설치법에도 제18조에 공정성 부분이 들어 있고.

방심위의 방송심의 및 평가 관련 다른 법률 규정에도 보면, 심의위원회 직무라든가 이런 데 보면 공정성 부분을 예정하고 있습니다. 방송법 제6조는 당연히…… 이런 부분을 보시고 판단해 보시면 될 것 같고요.

8쪽, 자체심의 대상으로 보도에 관한 방송프로그램을 포함하고 있는데 현재는 자체적으로 방송사업자가 방송프로그램을 심의할 수 있는 기구를 두고 방송프로그램 전에 심의하도록 하고 보도프로그램은 예외를 뒤서 의무에서 제외하고 있는데 이것을 삭제해서 이해민 의원은 적어도 사후적으로는 하자 이런 취지입니다.

자체심의를 아무리 자체적으로 한다 하더라도 사전에 심의하게 되면 이게 나중에 과태료 부과랑 관련되니까 오히려 보도의 독립성이 저해될 문제가 있는 점을 감안하셔서 판단하셔야 될 것 같고요. 기타 이런 부분에 대해서 방송사업자들은 EBS든 TV조선이든 MBN이든 다 조금 신중하게 하자는 취지입니다.

10쪽, 노종면 의원안도 마찬가지로 아까 말씀드린 것처럼 보도에 있어서 공정성 심의가 금지되는 효과를 가져오는데 아래 박스에 들어 있는 여기에 대해서만 심의하자는 거니까 사실상 공정성 부분은 빠져 있는 겁니다. 그래서 간접적으로 공정성 부분을 삭제하는 효과를 가져오는 게 노종면 의원안입니다. 여기에 대해서 연합뉴스든 MBC든 MBN이든 TV조선 등에 대해서도 삭제할 필요가 있다, 신중한 검토가 필요하다는 견해가 조금 갈립니다.

그다음에 이훈기 의원안은 특별다수제를 도입하자는 안이었습니다.

법안심사소위원회 논의요지, 13쪽의 내용은 작년에 했던 내용이고요.

14쪽 보시면, 지난번 11월 19일 날 소위 때 공정성에 대한 오해와 폐해가 크기 때문에 심도 있게 논의하자는 의견도 있었고, 그래도 워낙 폐해가 크기 때문에 폐지하자는 견해도 있습니다. 그다음에 공정성 기준이 시대적 상황에 따라 자꾸 변화가 되니까 폐지하자는 견해도 있고, 또 아까 이해민 의원안처럼 적어도 방송 이후에는 심의해 보자라는 얘기가 있고요.

그다음에 방송법 제정된 이후로 공정성 기준은 늘 지속돼 왔는데 이게 또 정치적 중립 우려가 있기 때문에 이걸 왜 삭제해야 되느냐라는 견해가 있었고, 대법원 판례도 인정하니까 그대로 공정성 삭제하지 말자라는 견해도 있었습니다.

16쪽 표를 보시면, 이것은 이미 제가 전체적인 취지를 다 말씀드렸는데 위원님들께서

논의하시면 될 것 같습니다. 공정성 여부를 폐지할지……

○소위원장 김현 짧게 하세요.

○수석전문위원 이복우 예를 들면 제32조만 폐지할지 아까 말씀드린 다른 규정에 들어 있는 공정성 부분을 다 폐지해 가지고 수정할지 그런 걸 논의하시면 될 것 같습니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 정부 측 의견 얘기해 주시기 바랍니다.

○방송미디어통신위원회사무처장전담직무대리 김영관 보도·논평의 공정성 심의기준이 추상적이고 모호하여 방송의 자유를 침해할 우려가 있어 개선이 필요하다는 입법취지에 공감합니다.

저희는 최민희 위원장님께서 대표발의하신 방송법 개정안을 수용하는 입장입니다. 심의규정 개정을 수반하는 방미심위도 같은 입장입니다.

방미통위 설치법 정동영 의원님 발의 법안에서 공정성 심의 부분을 삭제하는 내용이 있는데 연계해서 개정이 필요합니다.

부칙 조항과 관련해서는 방송심의규정 개정 등을 위해 걸리는 시간을 고려해서 6개월 후 시행하는 것이 바람직하다는 입장입니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 의견 있으신 위원님들 말씀해 주시기 바랍니다.

○신성범 위원 잠깐만요, 진행과 관련해서 오늘 37건이 돼 있는데 1번에서 6번까지 방통위, 저희들은 지금 정보통신망 이용촉진법 이것밖에 모르고 들어왔는데 갑자기……

○소위원장 김현 지난번에 논의했었잖아요.

○신성범 위원 논의했으니까 아무 때나 툭툭 올려도 되는 거예요?

○소위원장 김현 나가셨잖아요.

○신성범 위원 아니, 그러니까 그게 연속입니까 아니면 어찌 된 거예요?

○소위원장 김현 뭐가요?

○신성범 위원 의안으로 올라오게 된 게, 오늘 논의하게 된 이 과정이……

○소위원장 김현 지난번에 논의가 됐었고요. 이것이 정보통신망법 개정과 연관되어 있는 법안이기에 때문에 함께 논의하는 것으로 했습니다. 위원장님한테 상의드렸고요. 이걸 소위 위원장이 상정하는 거니까 선입선출의 원칙에 입각해서 논의된 내용을 종합해서 논의하는 겁니다.

○신성범 위원 우리 간사님하고 협의하신 사항입니까, 이게?

○소위원장 김현 안전까지 협의……

○신성범 위원 안전으로?

○소위원장 김현 지난번에 이걸 올라왔던 거고요. 하나 추가된 것은, 공정성에 대한 것은 지난번에 논의했었던 거잖아요. 함께 논의에 붙이자고 얘기했던 거고.

야당 간사에게 전달 안 됐습니까? 야당 간사실에 이 내용이 전달 안 됐습니까?

○최형두 위원 예, 전달 못 받았습니다. 못 받았는데 지금 올라왔으니까 논의를 시작해야지요.

○소위원장 김현 행정실에서 전달 안 했어요?

○최형두 위원 이 의안 자체를, 안전 자체를 받았어요? 안전 자체를 오늘 처음 봅니다.

- 소위원장 김현 언제 갔습니까, 이게?
- 행정실장 민병찬 메일로 의사일정 공지는 했습니다.
- 최형두 위원 의사일정, 이것 안건이 다 공지됐습니까?
- 행정실장 민병찬 밤에 소위 위원님들한테……
- 소위원장 김현 야당 간사실에 오늘 안건에 대해서 논의 안 됐습니까, 우리 보좌진?
- 김현의원보좌관 이기정 메일로 다 해서 전파……
- 소위원장 김현 아니, 그러니까 구두로라도 전달 안 했어요, 내용을?
- 김현의원보좌관 이기정 진행 상황이란 해서 일정……
- 소위원장 김현 아니, 안건에 대해서요.
- 김현의원보좌관 이기정 예, 안건에 대해서 행정실을 통해서 공지한다고 소통했습니다.
- 소위원장 김현 행정실을 통해서 공지한다고 얘기했다잖아요.
- 최형두 위원 제가 말씀드릴게요.
- 소위원장 김현 맨날 보좌진들 사이에서 이게 안 돼 가지고 위원들 간에 이렇게 만들어……
- 최형두 위원 아니, 김현 위원장님. 그게 아니라 최소한 국회라는 것이 심야에 뭐가 이렇게 통보되고…… 비상계엄 상황도 아니지 않습니까? 그 전에 미리미리 이야기도 하고 해야지 이게 그 전날, 직전에 통보됐다고 다 됩니까? 물론 협의라는 것이 해석하기 나름이고……
- 소위원장 김현 심야가 아니라 오후 3시 20분이었습니다.
- 최형두 위원 오후 3시 20분에……
- 소위원장 김현 심야 아니에요. 그러니까 자꾸 논리를 비약하지 마시고요 의사에 협조해 주시기 바랍니다.
- 최형두 위원 그래요. 내가 이야기할게요.
지금 어쨌든……
- 소위원장 김현 지금 발언권을 안 얻었어요. 제가 발언권 준다고 말씀 안 드렸어요. 의사진행발언입니까 아니면 됩니까?
- 최형두 위원 의사진행발언하겠습니다.
- 소위원장 김현 예.
- 최형두 위원 그래서 이 진행 방식에 대해서 왜 이렇게나 서두르는지 모르겠습니다. 이 문제에 대해서……
- 소위원장 김현 늦은 겁니다, 서두르지 않고.
- 최형두 위원 뭘 늦어요, 늦기는.
그리고 여기에 대해서 진보 시민단체뿐 아니라 언론노조들까지 걱정하는 것이 많은데 그런 부분들을 다스려야…… 도대체 국민 여론은 돌보지도 않고 이렇게 막 밀어붙이십니까?
- 그리고 여기에 대해서 우리 당도 의견이 있고 우리 당도 법안을 내놓은 게 있습니다. 여기에 대해서 오늘부터 충실하게 심의·토론해서 해야 될 사안인데 지금 목표를 정해 놓고…… 오늘 2시에 법사위에 이것 올리려고 지금 이러시는 겁니까?
- 소위원장 김현 아닙니다.

○최형두 위원 아십니까?

○소위원장 김현 예.

○최형두 위원 그런데 어제 그렇게 말씀하셨잖아요, 나한테.

○소위원장 김현 법사위는 따로 합니다.

○최형두 위원 1시 반에 하고 2시에 법사위 하기 때문에 한다면서요.

○소위원장 김현 잠깐만, 사실관계 자꾸 혼동하지 말고요. 방송법 관련해서 제출해 놓은 안건이 있습니까, 지금? 공정성에 관련해서 없잖아요.

○최형두 위원 정보통신망 이용촉진법……

○소위원장 김현 지금 그것 논의하는 게 아니잖아요. 지금 1번부터 하는데 6항까지만 얘기하시지요.

○최형두 위원 사실은 이왕 논의된 것이고 여기에 대한 우리 당의 입장은 분명하기 때문에 논의를 시작하면서 바로 입장을 밝히겠습니다만, 왜 그런지를 하나하나 밝히겠습니다만…… 그러나 오늘 원래 될 때는 지난번 소위 중에서 정족수 미달로 무산되었던 정보통신망법 논의를 계속하는 줄 알았는데 지금 이것까지 같이 함께해서 좀 당혹스럽다는 이야기를 하는 것이고, 다수당이 그렇게 진행하는데 우리가 어떻게 막겠습니까마는 그 부분에 대해서는 글썽 이렇게까지 할 필요가 있냐는 생각이 든다는 유감을 분명히 말씀드립니다.

○소위원장 김현 진행하시지요. 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○노종면 위원 지금 정부 입장을 보면 제86조 1항 개정 부분에 대해서는 검토를 안하신 건지…… 이해민 의원님 안에 보면 제86조 1항도 개정해서 보도에 관한 방송프로그램도 사전심의 대상, 사업자 내 대상이 되도록 하자 이거지요? 여기에 대한 정부 입장은 뭐지요?

○방송미디어통신위원회사무처장전담직무대리 김영관 제가 이해한 바로는 지난번 논의 때 이해민 위원님께서 그 부분에 대해서는……

○노종면 위원 철회하셨나요?

○방송미디어통신위원회사무처장전담직무대리 김영관 저는 그렇게 이해하고……

○노종면 위원 아, 철회하신 거예요?

그러면 이것은 아예 생각할 필요도 없네요.

○이해민 위원 그 부분에 대해서 말씀 좀……

○소위원장 김현 이해민 위원님.

○이해민 위원 지금까지는 정부에서 방통위나 방심위를 통해서 공정성 심의를 다 해왔었지요. 그런데 그중에는 공정성의 대상이 되는 부분에는 소수자랄지 약자랄지 여기에 대한 공정한 어떤 콘텐츠가 만들어지는지에 대한 심의가 다 포함되어 있었어요. 저는 그런 부분은 정부의 컨트롤하에 두어야 되는 것이 맞다고 생각합니다. 하지만 보도 공정성 만큼은 정부에서 손을 떼게 하는 것이 저의 법안이고요. 그래서 제가 보도 공정성을 넣었고, 그렇게 되면 ‘다 풀어 주는 거냐? 그러면 정부가 심의 하나도 안 하고 보도 부분은 다 풀어 주는 거야?’ 해서 그래서 사후에 자체적인 심의가 될 수 있는 길을 열어 주자라는 것이 전체 구조라는 걸 설명드립니다.

○소위원장 김현 또 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

위원님 말씀하실 것 있습니까?

○**김장겸 위원** 저는 지난번에도 말씀드렸듯이 지금 전가의 보도처럼 공정방송, 공정방송 하던 언론노조를 비롯해서 여러 방송법 체계 안에서도 공정성이 계속 연계돼서 있는데 이것을 갑자기 삭제하자 이걸 여러 논리나 법체계를 흐트리는 거고.

지난번에도 말씀드렸듯이 공정성에 추상성이 있으면 조금 더 세부적인 내용을 넣으면 되고요. 특히 민간방송하고 국민의 재산인 공영방송은 달라야 된다고 생각합니다. 공영방송이라고 하면 추상적으로 공정성이 서로 부딪힐 때 최소한 기계적 중립이라도 지켜야 한다. 종사자들의 일방적인 의견이 대다수라고 그걸 밀어붙일 게 아니라 그렇게 해서 기계적 중립을 지켜야만 그래도 국민 대다수의 의견을 고루 반영할 수 있다고 생각합니다.

그래서 지금 공정성을 삭제하자고 하는 것은 공영방송에서는 최소한 유지해야 되고 특별한 다른 정치적인 의도가 있는 게 아닌가 하는 그런 의심을 사기에 충분하다고 생각합니다. 그래서 반대합니다.

○**소위원장 김현** 노종면 위원님.

○**노종면 위원** 제가 갖고 있는 문제의식을 담은 제 법안 개정안이 이해민 위원님이 조금 전에 말씀하신 내용하고 거의 99.9% 일치합니다.

그래서 지금 현재 방송법 체계를 보면 제33조 2항에 심의 대상이 1호부터 꽤곡하게 나열이 돼 있잖아요. 그런데 이 체계부터가 문제가 있습니다. 각 호는 심의 대상인데 내용상의 대상이거든요. 가정생활 보호에 관한 사항이나 양성평등에 관한 사항이나 이런 내용상의 부분인데 유독 10호만 분야에 대한 내용이에요. 그래서 이걸 체계 자체가 어그러져 있어서 일단 제33조 2항에서 10호를 아예 삭제하고.

그러면 남는 것이, 보도·논평이 당연히 독립성과 표현의 자유가 보장되어야 할 영역이지만 전가의 보도인가, 인권을 침해하고 불법정보를 담고 이런 부분들은 그러면 공적인 제어기능이 없어져 되는 것인가, 사후적으로 사인 간의 다툼으로만 둘 것인가.

그래서 3항을 신설해서 보도에 관해서도 공정성이라는 추상적인 게 아니라 지금 2항 각 호에 나열돼 있는 이런 것들 여기에서는 이견들이 없어요. 이것들은 심의해야 된다는 것, 공정성 빼 놓고는, 그리고 인격 침해라든가 양성평등의 문제라든가 가정·청소년 이런 부분들은 심의할 수 있도록 그렇게 하는 체계인데 그게 아까 이해민 위원님 말씀하신 내용하고 같기도 하고. 그리고 제가 낸 개정안의 체계를 설명드리는 차원에서 말씀드립니다.

○**소위원장 김현** 한민수 위원님, 이정현 위원님 그다음에 최형두 간사님, 박충권 위원님 순으로 하겠습니다.

○**한민수 위원** 그러면 지금 방미통위에서 얘기하신 게 최민희 의원님 안에 대한 동의 의견을 말씀하셨잖아요.

○**방송미디어통신위원회사무처장전담직무대리 김영관** 예.

○**한민수 위원** 그렇게 되면 공정성이라는 표현은 공적 책임으로 바뀌고 보도·논평 같은 경우는 공공성, 정확성, 반론권 보장에 관한 사항 여기에 대한 말씀을 하신 거지요?

○**방송미디어통신위원회사무처장전담직무대리 김영관** 최민희 위원장님 안을 보시면 기존의 ‘공정성’이라는 표현을 ‘정확성 및 반론권 보장에 관한 사항’ 이렇게 바뀐 걸로 저는 이해하고 있습니다.

○한민수 위원 그리고 공공성 및 공적 책임이라는 표현으로 바꾸고, 제33조 1항에 보면 그런 식으로……

○방송미디어통신위원회사무처장전담직무대리 김영관 제33조 1항은 그렇게 돼 있고요. 제33조 2항에 구체적인 심의규정에 포함될 내용을 보시면 현행법의 10호가 ‘보도·논평의 공정성·공공성에 관한 사항’, 이렇게 돼 있습니다.

○한민수 위원 맞습니다. 그러면 공정성에 대한 삭제랄지 폐지 논의가 촉발된 게—방미통위에서도 입장을 밝혔습시다마는—지금까지, 특히 지난 윤석열 정권에서 본인들 입맛에 맞게 그냥 편의하게 잣대로 이용해서 방송을 탄압하고 언론을 장악하는 데 악용된 것 아니겠습니까? 그걸 방지하기 위해서 보다 정확하게 삭제하고 만들자는 취지잖아요.

○방송미디어통신위원회사무처장전담직무대리 김영관 예, 법안의 취지가 그런 걸로 알고 있습니다.

○한민수 위원 그렇지요. 그러면 지금 방미통위가 말씀하신 최민희 의원님 안으로 하면 그 요건이 충분히 충족될 거라고 보시는 겁니까?

○방송미디어통신위원회사무처장전담직무대리 김영관 저희가 생각할 때는 최민희 의원님 안이 공정성이라는 말 대신에 정확성이라는 표현을 쓰셨고, 대신 공정성이라는 부분을 보완하기 위해서 충분히 반론권을 보장하도록 심의규정에 담아낸다면 여러 의견들이 방송을 통해서 충분히 공유될 수 있지 않을까 하는 그런 의도로 작성하신 걸로 저희는 알고 있습니다.

○한민수 위원 알겠습니다. 그러면 다른 조항에서도 공정성 부분에 대해서는 똑같은 표현으로 변경이 필요하겠다고 보시는 거지요?

○방송미디어통신위원회사무처장전담직무대리 김영관 심의와 관련해서는 이렇게 바뀌는 것이고요. 지금 심의규정 이외에 공정성이라는 표현이 있는 부분에 대해서는……

○소위원장 김현 유지가 되는 거지요.

○방송미디어통신위원회사무처장전담직무대리 김영관 유지가 되는 겁니다.

○한민수 위원 그렇게 해도 별문제가 없다고 보시는 거고?

○방송미디어통신위원회사무처장전담직무대리 김영관 예, 그렇습니다. 공정성은 방송이 반드시 지켜야 되는 덕목이라고 생각하고 있습니다.

○한민수 위원 오케이, 알겠습니다.

○소위원장 김현 이정현 위원님.

○이정현 위원 이정현입니다.

방금 한민수 위원님께서 질의하시고 방미통위에서 답변하신 그 내용을 저도 질문드리고 싶었습니다.

방송법에 전반적으로 사용되고 있는 공정성이라고 하는 것은 유지하되 방송심의와 관련된 규정에 있어서의 공정성 부분을 삭제하는 것에 대해서 저는 동의합니다. 지난번에도 여러 차례 말씀드렸습시다만 공정성이라고 하는 것이 시대적·정치적 상황에 따라 달라질 수 있는 것이고 또 방송 탄압의 수단으로 사용될 수 있는 것이기 때문에 방송심의 규정에서 공정성을 빼는 부분은 반드시 필요하다, 다시 한번 강조드립니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 박충권 위원님 먼저 하시지요, 사보임한 박충권 위원님.

○박충권 위원 이름을 강조해 주시니까……

박충권입니다.

공정성이라고 하는 것은 저널리즘에 있어서 아주 핵심적인 가치 아니겠습니까? 그리고 언론이 사회적 기능을 수행함에 있어서 공공성과 함께 가장 중요한 가치가 되는데 공정성이라는 것을 심의 대상에서 제외한다? 물론 제도라는 것은 완벽한 것이 아니다 보니 정부에서 공정성에 대한 심의를 함에 있어서 이 제도가 악용될 가능성은 있습니다.

그러나 여기 계신 많은 위원님들이 언론인 출신들이신데 저널리즘으로서의 가장 핵심적인 가치라고 할 수 있는 공정성이라는 것을 언론사들이 아무런 견제도 받지 아니한다라고 하는 것은, 저는 이걸 납득하기 어렵습니다.

그래서 이게 악용되는 것을 제어하는, 방지하는, 그걸 보완하는 입법을 하는 것이 맞다고 보지 이것 자체를 없애 버리는 것에 대해서는 동의하지 않습니다. 그러면 만약에 언론이 공정한 방송·뉴스를 전하지 않는 것에 대해서 견제는 누가 하는 것인가? 어떻게 생각하십니까, 사무처장님?

○방송미디어통신위원회사무처장전담직무대리 김영관 방금 말씀드린 것처럼 기본적으로는 최민희 의원님 안의 정확성 그리고 반론권 보장 이런 부분을 통해서 공정성 심의가 추구해야 되는 그 가치를 충분히, 어느 정도 보장할 수 있을 거라고 생각되고요. 그리고 심의규정에서만 공정성이 빠지는 것이지 다른 부분에서는 공정성과 관련된 부분들이 살아 있습니다.

예를 들면 방통위가 사업자들에 부과하는 조건 중에 종편 같은 경우는 매년 공정성과 관련해서 책임 있는 기관을 통해서 얼마나 공정성 있게 방송했는지 평가를 받을 수 있도록 하고 있다거나 그런 다른 제도들을 통해서 우려하시는 부분에 대해서는 보완할 수 있지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다.

○박충권 위원 지금 민주당에서도 여러 가지 법안들이 나오는 것 보면 차별금지라든가, 국적이라든가 인종이라든가 이런 것에 의해서 차별받거나 이런 것들을 금지하는 그런 원리, 그런 목적을 담고 있는 법안들도 많이 나오고 있는데 공정성 이슈가, 공정성에 대한 심의가 사라지게 되면 이런 부분에서 어떤 차별이 발생하고 이럴 때 그 공정성의 역할은 언론이 어떻게 수행할 수 있는 겁니까?

그리고 공정성에 대한 심의규정에 보게 되면 진실성, 균형성, 방송기술 오용금지, 이해당사자 일방주장 금지, 차별금지, 공정성 심의에 이런 내용들이 포함돼 있는데 이것들은 다 어떻게 되는 겁니까?

○방송미디어통신위원회사무처장전담직무대리 김영관 18페이지에 보시면 현행……

○박충권 위원 공정성이라고 하는 것이 애매모호한 추상적인 개념이다라고 얘기하고 있어서 하는 얘기에요. 여기 보면 완전히 추상적이라고 할 수가 없어요. 이게 지금 세부적으로 다섯 가지로 정확하게 나와 있지 않습니까, 공정성에 대한 심의 내용이?

○방송미디어통신위원회사무처장전담직무대리 김영관 그런데 아까 말씀드린 것처럼 최민희 의원님 안을 기준으로 말씀드리면 공정성이 추구하는 목적을 정확성 및 반론권 보장에 관한 사항으로 보장할 수 있을 것으로 생각되고요. 말씀 주신 것 중에 방송심의규정에 포함돼야 될 내용들이 18~19페이지에 쭉 있습니다.

예를 들면 현행법 기준으로 7호가 장애인에 대한 사항, 8호가 인종·민족·종교 등을

이유로 한 차별금지에 관한 사항, 이런 부분들이 있기 때문에 우려하시는 부분들은 그런 다른 조항들을 통해서도 보장될 수 있을 것으로 저희들은 보고 있습니다.

○박충권 위원 지금 충분한 납득이 되지가 않고요. 그러면 그런 말씀……

○소위원장 김현 저기……

○박충권 위원 조금만 더 할게요.

진실성이라든가 균형성 이런 것들은 또 어떻게 보장할 것이고 이해당사자의 일방주장 금지 이런 것들은 어떻게 보장할 것이냐. 그리고 지금같이 진영의 양극화가 심화되는 시대에 그리고 방송도 점점 이렇게 편향적인 방송들이 많이 일어나고 있는 그런 시대에 과연 공정성이라는 것에 대한 심의규정을 삭제하는 게 맞는가. 저는 이런 의문을 제기하고 이 부분에 대해서 반대 입장을 표명합니다.

○소위원장 김현 이정현 위원님, 마지막 최형두 간사님 하시고……

○이정현 위원 제가 짧게 30초만 정리하겠습니다.

우려하시는 것 충분히 이해 가능합니다. 박충권 위원님께서 말씀하신 진영의 양극화 또 편향적인 우려 부분 분명히 있기 때문에 애매모호하고 추상적인 부분을 들어내자는 겁니다. 그리고 그것을 완전히 빼 버리는 것이 아니라 그것 대신에 정확성이라든지 반론 보도권이라는 것들을 통해서 구체적으로 규정하자는 것이지요. 구체적으로 규정해야 그 심의를 받는 사람들이 수용할 수 있기 때문입니다. 그렇지요? 맞지 않습니까?

○방송미디어통신위원회사무처장전담직무대리 김영관 예, 저희는 그렇게 생각하고 있습니다.

○이정현 위원 그래서 저희가 이 법안을 준비한 것이고요.

이상입니다.

○소위원장 김현 말씀하십시오.

○신성범 위원 신성범 위원입니다.

이 문제는 이렇게 쉽게 넘어갈 일이 아닙니다. 예를 들어서 공정성을 대신하는 정확성이라는 것은 개념 자체가 너무 축소화됩니다. 그러니까 오보냐 아니냐, 사실이냐 아니냐 하는 관계로 넘어가는 문제다…… 공정성이라는 말을 너무 추상적이고 상대적인 개념이어서 모호하다고 표현하지만 이게 오랫동안 역사성을 가져온 겁니다. 공정성, 공익성 또 공공성 이것은 오랫동안 한국 언론을 지탱해 온 큰 축의 하나입니다. 그래서 정론직필이라는 말이 나오고 불편부당이라는 말이 나왔는데……

지난 정권에서 방심위나 이런 데서 공정성이라는 것을 빌미로 언론을 옥죄었다고 판단하신 것까지는 좋은데 그렇다고 해서 공정성이라는 말을 삭제하는 순간 굉장히 무너집니다. 그래서 저는 이 부분은 사실 현재 언론인이라든지 언론학회, 언론법학계의 이야기를 광범위하게 들어서 결정할 문제라고 봅니다. 언론계 지형에 완벽하게 큰 폭탄이 하나 터지는 겁니다. 그래서 여기서 몇 사람이 앉아 가지고 개념으로 이렇게 정리할 문제가 아니라고 보고, 계속 논의하는 게 맞고 광범위한 언론계 의견을 수렴해서 할 문제라고 생각하고, 특히 공영방송과 다릅니다. 이것은 MBN하고 TV조선이나 이런 데서 의견 내는 건 다른 차원이고 적어도 공영방송 체제를 유지하는 한 공정성이라는 이 부분은 쉽게 포기할 가치가 아니라고 생각합니다.

○소위원장 김현 알겠습니다. 최형두 간사님 말씀하시고 노종면 위원님 얘기 듣고 이훈

기 위원님 얘기 듣고 정리하겠습니다.

○**최형두 위원** 지난 회의에도 이야기했습니다만 이 법안에서 공정성을 뺀다는 것이 줄 대중적 메시지, 언론에 대해 잘못된 메시지의 그 오인 가능성을 크게 걱정하는 겁니다. 아, 이제는 공정하다는 그 개념을 빼도 되겠구나……

그리고 공정성이라는 개념은 기본적으로 오늘 검토보고서에서도 봤지만 방송법의 모든 규정에 다 등장하는 것입니다. 이전에 오용된 적이 있다고 한다면 지금 새롭게 구성될 방미통심위인가요, 거기서 관행을 만들어 가면 되는 것이고 공정성의 적용 범위를…… 공정성이란 게 굉장히 추상적인 원칙이고 그걸 실제로 어떻게 적용하는가의 문제는 심의의 유형을 만들고 하는 문제라고 생각합니다. 그것은 아무리 구체화해도 부족할 거라고 생각합니다. 그러나 판례를 쌓아 가듯이 새로운 관행을 만들어 나가고 공정성이라는 이유로 단순히 반대되는 입장에서 ‘너 공정하지 않았다’고 공격할 수 있는 빌미를 더 이상 주지 않을 거라고 생각합니다.

그리고 이게 영어로는 페어니스 독트린(fairness doctrine)이고 이런 문제인데 공교롭게도 페어니스 독트린을 강조했던 정권은 미국 민주당이었습니다. 이걸 없앤 정권은 미국 공화당이었습니다. 그 뒤로 미국의 언론 지형이 대단히 양극화되어 있는 것을 우리가 보고 있는 것이고 미국 민주당 내에서는 다시 한 번 더 페어니스 독트린을 새로 살리려고 하고 있고.

미국의 대표적 공영방송인 PBS의 페어니스 조항을 보면 이렇게 되어 있습니다. 페어니스라고 하는 것은 사실관계와 관점을 다루면서 편견이나 또는 차별 없이 다루려고 하는 것이다. 그리고 페어니스는 이퀄 타임, 똑같은 시간을 보장하고 그런 건 아니지만 그러나 다양한 관점의 상충하는 의견과 뷰포인트(viewpoint)를 제공해서 사람들로 하여금 오픈 마인디드(open minded), 사물을 좀 더 열린 마음으로 볼 수 있도록 하는 것이라라고 이야기하고 있습니다. 그런 만큼 매우 중요한 가치라고 생각하고.

지금 걱정하시는 오용 사례 이런 것들은 실제로 심의 과정에서 이미 어떻게 오용됐는지가 명백해진다면 그걸 제척해 나감으로써 충분히 관행을 확립할 수 있다고 봅니다.

그리고 영국 BBC라든가 이런 공영방송을 보면 공정성이라는 것은 오보로부터 또 너무 뚜렷한 자기 주관으로부터, 특히 한 언론이 특정 진영의 자발적 수족이 되는 것으로부터 막아 내기 위한 굉장히 높은 도덕적 가치 기준이라는 점을 강조하고 싶고 이걸 굳이 빼서 잘못된 시그널을 줄 필요가 없다는 것이 저의 입장입니다.

○**소위원장 김현** 노종면 위원님.

○**노종면 위원** 표현의 자유는 추상적인 기준으로 판단하거나 재단하면 안 된다는 건 우리 헌법의 대원칙이고요 우리나라뿐만 아니라 전 세계의 기준이라고 전 이해하고 있습니다.

저희 민주당에서는 지난 넉 달 동안 방송에 대한 보도 심의를 폐지하겠다는 얘기를 공개적으로 지속적으로 해 왔고요. 이 부분과 관련해서는 학계든 언론계든 어느 쪽에서도 반대하지 않아 왔습니다. 이것은 의심할 여지없이 정권이 바뀔 때마다 방미심위가 어떤 공정성 심의 결론을 내고 거기에 대해서 정파별로 입장이 달라지고, 그러니까 누가 위원회 다수를 점하나에 따라서 결괏값이 달라지는 이런 심의는 이제 관두자는 거기 때문에……

물론 이게 대립되는 정치 구도 속에서 의도를 의심하실 수 있겠지만 이건 민주당 입장에서 방미심위의 다수를 점할 수 있는 이 상황에서 그런 유혹으로부터 벗어나고 싶은 겁니다. 어떤 수단 하나를 내려놓겠다는 겁니다.

그리고 또 하나의 문제는 이 법이 공영방송을 대상으로만 하는 게 아니잖아요. 신문은 이런 규제가 없어요. 그런데 방송에 대해서만 공정성 심의를 받아요. 그렇게 공정성 심의가 중요한 거면 신문은 왜 안 하고 있습니까? 이건 제가 볼 때는 후진적인 제도입니다. 그래서 권력이, 행정이 이런 유혹으로부터 이제는 벗어나야 된다. 그리고 제가 한 가지 더 덧붙이자면 기왕에 벗어나려는 마당에 확실하게 벗어났으면 좋겠다.

최민희 의원님 발의안을 제가 지금부터 잠깐 비판할 건데—조금 부담스럽기는 하지만—지금 방미통위에서는 환영한 ‘정확성’이라는 표현, 이 부분이 사실관계에 대한 판단 정도는 해 볼 수 있지 않겠냐라고 얘기하지만 사실관계에 대한 판단 자체가 위원회의 어떤 심의 과정에서는 주관적으로 흐릅니다.

예를 들면 신학림·김만배 녹취록 보도에 대해서 많은 사람들이 사실관계를 이탈했다고 얘기하고 또 많은 사람들은 그것은 사실관계는 맞는데 주관적으로 불공정하다고 평가하는 거다 이게 맞습니다. 그런데 숫자의 우위가 있으면 이것은 사실관계가 틀렸어라고 해 버리면 끝나 버리는 거예요. 그러면 소송으로 다뤄야 되는 겁니다. 그리고 반론권 보장 여부도 충분한 취재를 했는지 안 했는지가 기준이에요. 그 충분하다라는 표현 자체가 주관적입니다. 그래서 이 유혹에서 완벽하게 벗어나야 됩니다.

그런데 제가 한 가지, 그럼에도 불구하고 놓아서는 안 된다고 한 것이 아까 이해민 위원님 말씀하신 그런 영역들이예요. 저는 제 개정안에 지금 현재 각 호의 1호부터 14호까지는 심의할 수 있도록 하자라고 제안했지만 이 안에도 오용하자면 오용할 수 있는, 악용하자면 악용할 수 있는 그런 주관적인 호들이 몇 군데 있습니다.

그래서 저는 오늘 소위 논의 과정에서 만약에 이런 의견에 동의하신다면 진짜 인권을 침해하는, 자살을 부추기는, 이렇게 이론의 여지가 없는 것들만 심의할 수 있도록 하고, 공정성이라는 모호성, 예를 들면 1호 같은 경우에 민주적 기본질서, 뭐 여기에 붙이고 저기에 붙일 수 있지 않겠습니까? 이런 것들은 빼고 누구나 다 합의할 수 있는 것으로 심의의 대상을 축소해 놓는 그런 방식으로 제도가 설계됐으면 좋겠다라는 제안을 드립니다.

○소위원장 김현 축약합니다.

이훈기 위원님은 1분 안에 정리해 주시기 바랍니다.

○이훈기 위원 저도 보도·논평에 대한 공정성 심의는 삭제해야 된다는 게 제 입장이고요. 그동안 정권에 비판적인 언론 길들이기 수단으로 악용돼 왔고 그리고 언론의 공공성과 표현의 자유 확대를 위해서 이것은 삭제가 맞다고 생각합니다. 그리고 세계적으로도 언론의 공정성을 심의하는 나라는 없습니다. 그래서 이것은 당연히 삭제하고 그리고 공정성에 대해서—저희가 정권을 잡아서가 아니고—그전에 이미 정동영 의원님도 발의했고 저희 입장은 변함없이 한결같았고 저도 공정성에 대해서는 삭제가 맞다는 입장입니다.

○소위원장 김현 지금 12시까지 마칠 수가 없어요. 어쨌든 지금 말씀하신 게 계속 길어져서 오늘 회의를 원만하게 진행할 수 있도록 협조를 해 주세요. 똑같은 얘기가 계속 반복되고 있거든요.

이훈기 위원님은 마지막으로 제가 발언 기회를 드린 것은 한 번도 얘기를 안 하셔서

한 거거든요. 여기까지 논의를 마치겠습니다. 왜냐하면 정리가 안 됩니다. 반대하는 입장은 분명히 표시하셨고요. 찬성하는 입장 얘기를……

○**김장겸 위원** 나는 한 30초만 주십시오.

○**소위원장 김현** 알겠습니다. 말씀하십시오.

○**김장겸 위원** 그러니까 노종면 위원님이 신문은 왜 그렇게 안 다루냐고 공정성 문제가 없냐고 하는데 사실은 전파가 공공성, 국민의 재산, 공공재라는 그런 기초하에, 그런 생각하에 등장한 문제거든요. 그래서 신성범 위원님 말씀대로 이것을 국민의 재산인 공영이라는, 그것도 많이 희석됐지요, 채널이 엄청나게 늘어나 가지고. 그렇지만 이걸 들어낸다는 것은 진짜 폭탄을 하나 떨어뜨리는 거거든요. 그러면 진짜 잘못된 메시지를 줄 수 있어요. 이제부터 공정 안 해도 되는구나, 일방적으로 우리 생각대로 가도 되는구나.

그러나 그렇더라도 최소한 국민의 재산인 공영방송만은 그걸 지켜야 된다는 그런 생각하에서 그런 대안 없이는 이걸 그냥 들어내는 것은 저는 반대합니다.

이상입니다.

○**소위원장 김현** 알겠습니다.

○**한민수 위원** 저도 30초만 쓰면 안 됩니까? 30초만 쓸게요.

○**소위원장 김현** 예.

○**한민수 위원** 저는 상식적으로 잘 이해가 안 되는 게 이런 조항이 있으면 당연히 야당 입장에서 이걸 폐지하자고 요구하는 게 맞지 않습니까? 아니, 정권 잡은 측에서 이걸 추상적이고 애매모호하게 적용해 가지고 방송을 장악하고 탄압하는 데 얼마나 악용을 했습니까? 민주당에서는 야당 때부터 주장을 해 왔어요. 이제 여당됐는데도 똑같이 일관되게 없애자는 겁니다.

그리고 말씀하신 우려사항들—야당 위원님들 잘 듣고 있습니다만—보도·논평 부분에서 제외하는 것 아닙니까? 아까 방미통위에 확인까지 했지 않았습니까? 방송이 어떻게 공정성을 포기하겠습니까? 거기에 대한 평가 기준도 있는 거고 그렇기 때문에 너무 과도하게 하고 있다.

이상 마치겠습니다.

○**소위원장 김현** 여기서 마치겠습니다.

의사일정 제1항부터 제6항까지 본회의에 부의하지 아니하고 지금까지 논의 과정에서 합의된 사항을 통합 조정한 두 안, 방송법과 방미통위 설치법 둘 다 개정 시 방송법 일부개정법률안과 방송미디어통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(대안)을 각각 우리 위원회안으로 제안하려고 하는데 이의 있으시지요?

○**최형두 위원** 예, 반대합니다.

○**소위원장 김현** 그러면 표결……

○**신성범 위원** 표결한다고?

○**소위원장 김현** 예.

○**박충권 위원** 아직 문안이 정리가 안 된 것 같은데요.

○**신성범 위원** 문안이 정리가 안 됐잖아.

○**소위원장 김현** 아니요. 최민희 의원안으로……

○**수석전문위원 이복우** 그러면 최민희 의원안으로?

○소위원장 김현 예, 지금 그렇게 한 거잖아요.

○수석전문위원 이복우 예, 알겠습니다.

○소위원장 김현 표결하겠습니다.

찬성하시는 분 손들어 주시기……

○노종면 위원 최민희 의원님 안으로 한다고요?

○소위원장 김현 예, 해당 법률 의견에 대해서 이의가 있으므로 표결에 부치도록 하겠습니다.

○최형두 위원 지금 표결하지 말고 심의를 좀 미루시지요, 일리는 있는 것 같은데.

○박충권 위원 왜 이렇게 급하게 하십니까?

○소위원장 김현 준비를 해야 해서 그렇습니다.

○김장겸 위원 최민희 의원안에 대해서 노종면 위원님도 조금……

○소위원장 김현 의견을 내신 거고요, 의견을 내신 거지만 다수안으로 갑니다.

○최형두 위원 논의를 좀 미루면 될 것 같은데 왜 이렇게……

○소위원장 김현 표결할……

○신성범 위원 안이 지금 확정이 된 거예요?

○소위원장 김현 예.

○수석전문위원 이복우 제가 말씀드리기가 조금 그렇습니다만 다른 이견이 있다고 말씀하셨기……

○소위원장 김현 이견이 있는데 최민희 의원안으로 가는 걸로 지금 다수의 의견이 모아졌고 의견을 낸 거예요.

○신성범 위원 최민희 의원안을 놓고 표결하는 거지요?

○소위원장 김현 예.

거수로 하도록 하겠습니다.

방송법 일부개정법률안(대안)을 현재 논의된 내용대로 위원회안으로……

○최형두 위원 미루시지요. 계속 논의하기로 하시지요.

○소위원장 김현 될 계속 논의합니까?

○최형두 위원 이견도 있고 하니까. 그리고 중대한 문제예요.

○소위원장 김현 또 정회해야 합니까?

○최형두 위원 아니, 찬반 표결이 아니라 계속심사 하는 방법도 있어요.

○소위원장 김현 이해민 위원님, 혹시 의견 있으세요?

○이해민 위원 제 안과 노종면 의원님 안으로 병합하면 지금 말씀하신 대다수의 의견을 받을 것 같은데요.

○최형두 위원 계속심사 하시지요. 찬반이 아니라 이럴 경우 계속심사 하는 게 옳습니다.

○소위원장 김현 일단 그러면 협의하는 걸로 하고 논의하겠습니다.

이것은 그러면……

○최형두 위원 이 안은 계속심사 합니까?

○소위원장 김현 아니에요. 그사이에 위원장실에서는 의견을 받아 가지고 정리해 오세요, 단일안으로 빨리.

다음, 의사일정 제7항부터 제19항까지에 대해 수석전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이복우 수석전문위원입니다.

법안심사소위원회 자료 두 번째 권을 보시면 되는데요.

‘허위조작정보 관련’이라 표시돼 있는 소위 심사자료입니다.

이 안에 관해서는 어저께 설명드린 것처럼 주요 내용은 별지에 들어 있는 내용으로 보고를 드렸고요.

○소위원장 김현 잠깐만요.

(자료를 들어 보이며)

이것 지금 배포됐나요, 최종 단일안? 지금 야당에게도 갔냐고요. 정리해 올 때까지, 들어올 때까지 잠깐만 기다리세요.

야당에게 배포됐냐고요. 확인 정확히 해요. 거기 있지요?

○신성범 위원 예, 있어요.

○소위원장 김현 이걸 가지고 얘기해 주십시오, 수석전문위원님.

○최형두 위원 이것은 검토보고서가 아닌데? 검토보고서가 없지 않습니까?

○소위원장 김현 수정안 맞아요. 검토보고서……

잠깐만 이 부분에 대해서 설명드리겠습니다.

지난번에 저희가 법안을 갖고 얘기하다가 1항부터 13항까지 얘기했고 김장겸 의원법이 누락됐다라는 지적이 있어서 포함해서 만든 심사자료는 이겁니다. 그때 1차 회의 때 민주당 최종안을 제출해 달라라고 해서 그것 준비하는 시간에 저희가 정회했고 그와 관련한 최종안으로 ‘정보통신망법 개정안(허위조작정보 근절법) 수정안’이 책상 위에 있습니다. 이걸 가지고 해 주시면……

책상 위에 있는 정보통신망법 개정안(허위조작정보 근절법) 수정안, 이것이 민주당의 안이고요. 그리고 조국혁신당에서 부분적으로 수정한 것은 말씀을 통해서 논의를 모아 나가도록 하겠습니다. 그렇게 운영하면 되겠지요?

○신성범 위원 위원장님, 잠시만요.

○소위원장 김현 잠깐만요, 지금 수석전문위원 먼저……

그렇게 하면 되는 거지요?

○신성범 위원 아니, 제가 이야기할게요. 잠시만요.

○소위원장 김현 잠깐만요, 수석전문위원 얘기 먼저 듣고요.

○수석전문위원 이복우 저번에 방송법 할 때도 이런 케이스가 있었는데요. 그때 방송법은 예를 들면 국민의힘 의원들이 낸 방송법안들이 없었습니다. 그래서 민주당안으로 논의하면 적어도 이 법안소위에 계신 민주당 의원님들이 같은 안을 만들었다는 것으로 간주해서 그렇게 의사를 할 수 있었고요.

그런데 지금 현재 최민희 의원안을 기준으로 민주당안이라는 이름으로 대안과 대안2를 만들었는데 다른 의원이 냈던 법안 중에 정의 규정이든 국내대리인이든 이용자 정보의 제공 청구든 신고 남용 제한 조치든 투명성 보고 이런 내용들은 심사 자체를 안 한거거든요.

○소위원장 김현 심사를 했지요. 논의를 했지요.

○수석전문위원 이복우 그래서 위원님들께서 그것은 최민희 의원안에 포함되지 않았으니까 반영하지 않겠다라는 것을 사실 명시적으로 해 주셔야 돼요. 왜냐하면 헌법기관, 입법기관 한 명 한 명이 발의한 법안들은 원래 심사에서 다 다뤄야 되는데 다루지 않기로 했다는 걸 여기서 위원님들께서 결정하시면……

○소위원장 김현 아니, 논의를 했었잖아요. 논의를 했고 다루지 않은 게 아니라 다뤘어요.

○수석전문위원 이복우 어제 논의하다가 멈췄기 때문에 그렇습니다.

○소위원장 김현 아니, 김장겸 의원안에 대해서 다뤘잖아요, 1~13항에 포함돼 있었잖아요, 김장겸 의원안이.

○김장겸 위원 아니, 빠진 것은 또 다른……

○신성범 위원 잠깐만요. 제가 발언……

○소위원장 김현 잠깐만요, 그래서 하나가 빠졌다는 지적이 있어서 포함시켰다.

○수석전문위원 이복우 김장겸 의원안은 국내대리인 지정 부분이지……

○소위원장 김현 예, 포함시켰다 이게 그거라는 거고요, 포함시킨 게.

○수석전문위원 이복우 국내대리인 부분은 뒤에 따로 나옵니다. 따로 있습니다.

○소위원장 김현 지난번에 하나가 빠졌다는 지적이 있어서 포함시켜 달라고 요청해서 포함시킨 게 이 안이라는 거잖아요, 이 자료.

○최형두 위원 제가 질의 하나 하겠습니다.

○소위원장 김현 잠깐만 있어 보세요.

○수석전문위원 이복우 이 자료에는 김장겸 의원안의 허위조작정보는 원래 들어 있었습니다.

○소위원장 김현 아니, 그러니까 이 자료잖아요.

○수석전문위원 이복우 예, 그렇습니다.

○소위원장 김현 그리고 또 이 자료가 있잖아요. 어쨌든 이 두꺼운 자료들이 있는 거잖아요. 그러나 회의의 효율성을 위해서, 그러니까 최민희 의원안이 민주당안인데 그 뒤에 논의된 과정이 있는 또 하나의 수정안을 저희가 지난번 회의 때 제출했잖아요.

○수석전문위원 이복우 그건 논의를 하셨던 거지요. 제출한 건 아닙니다.

○소위원장 김현 여기다가 수정안을 제출했지요, 안 들어왔지만. 속개해서 저희가 제출했잖아요. 민주당이 제출했잖아요.

○수석전문위원 이복우 예, 그래서 위원장님이……

○소위원장 김현 그래서 논의를 했잖아요?

○수석전문위원 이복우 예, 맞습니다.

○소위원장 김현 논의를 했고 그 논의에 대해서 또 숙성해 가지고 오늘 다시 이 수정안이 나온 거잖아요.

○수석전문위원 이복우 예, 맞습니다.

○소위원장 김현 그러면 이걸 가지고 할 거냐, 이걸 가지고 할 거냐라는 것을 정리해 줘야 된다는 의미로 회의 진행을 하는 겁니다.

○김장겸 위원 오해가 있는 모양인데 제가 그때 말한 빠졌다는 건 국내대리인 규제 강화 심사자료에 들어갔어요, 여기에 들어간 게 아니라니까.

○소위원장 김현 아니, 그러니까 여기에 안 들어간 게 여기까지 어쨌든 추가된 겁니다, 빠진 것을 넣어 달라고 해서.

○김장겸 위원 그런데 이걸 이렇게 해도 되는 거예요?

○신성범 위원 잠깐……

○소위원장 김현 얘기하십시오.

○신성범 위원 신성범 위원입니다.

소위원장님하고 수석 간에 오가는 대화를 보더라도 갈피를 잡을 수가 없는데……

○소위원장 김현 아니, 그렇게 얘기하지 마십시오. 뭐가 갈피를 못 잡습니까? 회의에 빠졌기 때문에 지금 회의 과정에 대해서 제가 설명한 겁니다.

○신성범 위원 제가 갈피를 못 잡겠다고요.

한번 볼게요.

오늘 과기정통위원회 의사일정—11시에 보면—1번에서 37번까지 나와 있잖아요. 여기 어디에 민주당안이라고 돼 있습니까? 쉽게 이야기해서 의안정보시스템에 올라가 있습니까? 지난번 회의에 민주당 의견……

○소위원장 김현 거기에 원래 안 들어가지요. 그게……

○신성범 위원 왜 안 들어갑니까?

○소위원장 김현 원활한 회의를 위해서 안건으로 상정된 거지 이것은……

○노종면 위원 제가 잠깐 설명해 볼게요. 같은 문제가 아닌 것 같아서 제가 잠깐 설명을 드려 볼게요.

○신성범 위원 제대로 성안이 안 된 법안을 가지고서 민주당안이라고, 단일안이라고 와서 하자는데 어떻게……

○소위원장 김현 그래서 수석전문위원이 먼저 답변을 해야지 이런 얘기가 안 생기니까요……

○신성범 위원 그러니까 수석전문위원 이야기 들어 보면 지난번에 삼십몇 건에 대해서 예를 들어서 김예지, 고동진, 이정현, 조인철, 이해민, 조승환 이런 사람들 거는 다 안 됐다는 거, 나도 한 적이 없잖아. 무조건 다른 거 빼고 시작했잖아요, 지난번에도.

○노종면 위원 제가 복기를……

○신성범 위원 그러니까 절차가 굉장히 잘못된 거예요.

○노종면 위원 아니요, 자꾸 오해가 쌓이니까……

○소위원장 김현 잠깐만요, 절차에 문제가 있는지 수석전문위원이 일단 답을 하고 진행하시자고요.

○수석전문위원 이복우 그게 아까 제가 드렸던 말씀입니다. 방금 신성범 위원님 말씀하신 것처럼 의사일정 목록에 들어 있지 않지만 이 안건을 심의하는 소위원회에서 민주당의 안에 단일안이라는 이름으로 의견을 개진하는 과정입니다. 그래서 할 수 있습니다. 다만 민주당안이 이 소위원회 의제로 올라온 안건은 아니라는 얘기를 드리는 거고요.

그러기 위해서는 딱 하나만 말씀드릴게요.

○소위원장 김현 원활한 회의를 위해서 그렇게 진행하는 겁니다.

○수석전문위원 이복우 원활한 회의를 위해서 진행하더라도 다루어지지 않는 내용들이 있습니다. 정의 규정, 국내대리인 규정 이런 부분들은 다른 입법기관이 발의한 내용을 소

위원회에서 심사하지 말고, 최민희 의원안에서 다루지 않았기 때문에 심사하지 말자 그렇게 결정을 해 주셔야만 저는 할 수 있다는 얘기지요.

○소위원장 김현 그러니까 그건 위원들의 의견을 들으면 되지요. 위원들의 의견을 듣자니까요, 지금 의사진행발언으로.

○노종면 위원 위원장님, 잠깐만 저한테 1분만 주세요.

○소위원장 김현 예.

○노종면 위원 제가 수석님께 여쭙볼게요.

그걸 한 것과 안 한 것의 차이를 제가 짐작하는 게 맞는지 확인해 주세요. 만약에 지금 우리 공감대 속에서 개정하고자 하는 내용 이외의 것들은 오늘 심사 안 하겠다고 하면 그 법안들은 계속 계류 상태입니까, 아니면 폐기됩니까?

○수석전문위원 이복우 오늘 이 소위 심사 안건에 같이 올라왔기 때문이에요 만약에 대안으로 결정되게 되면 다 폐기됩니다.

○노종면 위원 그러면 우리가 지금 이 단일안이라고 얘기되어지는 것은 편의상 표현이고, 법적인 표현이 아니고요. 지난번 회의 할 때 지금 말씀대로 헌법기관들이 올린 안들을 다 심의하다가 그러면 민주당에 또 다른 단일안이 있는 거 아니냐라는 질문을 주셨고, 사실상 최민희 의원님 안이 우리 특위안이고 사실상 민주당안인데 그걸 그동안에 한 달 반 동안 수정 보완한 게 있다 그랬더니 그러면 문건으로 가져와 달라 그래서 문건 작업을 한 거예요.

그러니까 심의가 진행되던 도중에, 지난번처럼 계속 심의했으면 쭉 해 나가다가 제가 건건이 단일안이라고 정리되어 있는 것들을 얘기했을 텐데 그걸 편의상 문건으로 정리해서 하면 속도가 빨라지니 그걸 넣어 달라고 해서 넣은 거거든요. 딱 거기까지예요.

그러면 우리는 지금 다른 법률안들에 대해서 심의를 할 건지 안 할 건지인데, 우리 민주당에서 그거는 심의 안 한다는 입장이에요. 이미 다 검토했다고 판단하고 당에서는 목표를 이것, 이것, 이것까지만 하겠다고 이렇게 정리해 온 겁니다.

○수석전문위원 이복우 그래서 제 말씀은 그걸 결정해 주시면 그건 당연히 가능하고요.

○소위원장 김현 그래서 수석전문위원이 보고를 하는 데 있어서 시간을 절약할 수 있도록 지난 월요일까지 진행된 걸 감안해서 보고를 해 달라고 보고 전에 말씀을 드린 겁니다. 그리고 얘기는 했습니다.

○수석전문위원 이복우 예, 저도 충분히 이해를 합니다.

○소위원장 김현 그러니까 보고를 하고 그거에 대해서 의견을 개진하고 민주당은 그 부분에 대해서 노종면 위원이 얘기했으니까 감안하면 되고 이해민 위원님은 또 의견 얘기하시면 되는 겁니다.

말씀하세요.

○최형두 위원 지금 말씀은……

○신성범 위원 민주당에서 결정한다고 될 일이 아니야.

○소위원장 김현 아니, 그러니까 논의하자고 얘기하는 거고.

그러면 이것도 표결해야 됩니까?

○노종면 위원 아니, 지난번처럼……

○소위원장 김현 잠깐만. 이것부터 표결해야 됩니까, 의견을?

- 수석전문위원 이복우 이견 표결의 내용이 아니지요.
- 소위원장 김현 아니에요. 그렇지요.
- 김장겸 위원 그러면 이거 논의하려고 그러면 의안으로 올라와야 되는 거 아닌가요? 민주당 대안이 의안으로 올라와야 되는 거 아닙니까?
- 수석전문위원 이복우 의안 올라오면 당연히 심사해야 되는 건데요. 심사 중에 이런 의견이 나온 거기 때문에 이렇게 심의할 수도 있습니다. 저는 그걸 결정하는 게……
- 김장겸 위원 심의는 할 수 있다?
- 수석전문위원 이복우 예, 할 수 있는데……
- 이정현 위원 지난번에 우리가 이거 가지고 심의하지 않았어요?
- 노종면 위원 예, 맞아요.
- 이정현 위원 이거 가지고 했잖아요. 그래서 중간에 끊어진 거지.
- 노종면 위원 하던 과정에서 속도를 내자는 거지요.
- 소위원장 김현 했어요. 했는데, 지금 김장겸 의원 하나가 빠져 있어서 그걸 논의할 건지 말 건지를 정하는데 민주당에서는 그걸 논의할 필요가 없다는 입장을 개진한 거고, 그렇지요?
- 노종면 위원 예, 논의하실 거면 한 페이지, 한 페이지 다 하면 돼요. 그런데 그걸 안 하고 편의상…… 다른 것들은 지금 단계의 개정 목표가 아니기 때문에 지금 민주당이 개정하고자 하는, 토론하고자 하는 내용들을 이렇게 정리해 왔으니 여기에 집중해서 논의할 건지 여부를 국민의힘에서 판단해 주시면 될 것 같습니다.
- 최형두 위원 지금 내가 보니까 이 대안들이 되면 7항부터 37항까지지요?
- 소위원장 김현 19항까지입니다.
- 최형두 위원 19항까지입니까?
- 소위원장 김현 예.
- 최형두 위원 이 법안은 이렇게 단일안 되면 나머지 여기 양부남 의원이나, 더구나 김미애 의원은 우리 당이기 때문에 이거는 함부로 제척할 수는 없고요. 그다음에 전용기, 한정애, 정일영, 윤준병 그다음에 양부남 의원은 우리 상임위 위원이 아닌데, 이걸 통일했습니까?
- 소위원장 김현 우리 당 의원 얘기는 굳이 하실 필요는 없는 거 같고요.
- 최형두 위원 그건 다 통일됐다고 보는 겁니까?
- 소위원장 김현 예.
- 이정현 위원 지난번에 이거 가지고 우리가 정리하고 설명하다 중간에 끊기지 않았습니까, 이걸 아예 안 다루려고 한 게 아니라?
- 최형두 위원 그러니까 지금 말씀은 우리가 대안을 채택하는 순간 이분들 안은 전부 폐기된다는 거는 확인하신 거지요?
- 노종면 위원 예, 김장겸·김미애 의원님 안에 대해서만 말씀해 주시면 될 거 같아요.
- 이정현 위원 그러시면 되지요.
- 최형두 위원 그렇게 하면 됩니까, 수석전문위원?
- 수석전문위원 이복우 예. 그래서 논의의 편의를 위해서 했다는 걸 다 공유하시면 여기 소위에 계신 민주당 위원님들은 이 안을 중심으로 논의하겠다고 하는 거기 때문에 사

실상 인정하는 겁니다. 정식으로 소위에 제출된 안건은 아니지만 의견을 이렇게 집약해서 냈던 걸로 이해하시면 됩니다.

○소위원장 김현 그러니까 우리가 지난번 회의 때 그렇게 정리돼서 수정안을 제출한 거 아닙니까, 수석전문위원님?

○이정현 위원 그렇게 요구를 하셨잖아요.

○신성범 위원 그런데 다른 의원들 거는 어떻게 할 거예요, 빠진 게 있는데……

○소위원장 김현 그래서 얘기했잖아요, 폐기가 되는 거라고.

○김장겸 위원 폐기가 되는 거라고요? 만약에 우리가 이것 폐기하는 것보다 심의하고자 그러면 표결 들어갑니까?

○소위원장 김현 표결할 사안이 아니라고 얘기했어요.

○노종면 위원 논의를 처음부터 쭉 하면 됩니다.

○소위원장 김현 예, 논의하는 겁니다.

○최형두 위원 그러니까 지금 민주당에서는 다 동의를 구했다 그러니까 민주당은 동의를 구한 걸로 하고, 그러면 다 폐기되는 걸로 하고. 우리 당 안이 있기 때문에 우리 당 입장은 개진한다는 거지.

○소위원장 김현 의견을 얘기하면 됩니다. 진행하겠습니다.

수석전문위원님 보고해 주시기 바랍니다.

이 보고 과정도 사실은 지난번에 이미 다 보고가 됐고요. 사실 논의하면 되는 거예요. 그런데 그때 야당 위원들이 계시지 않았기 때문에 내용에 대해서 압축해서 보고해 주시기 바랍니다, 이미 보고가 됐기 때문에. 야당 위원님들한테 보고하기 위해서 보고하는 겁니다.

○최형두 위원 지금 다시 한 번 더 말씀드릴게요.

우선 여기에 대해서 이견이 있고 조국혁신당은 여기에 대해서 어떻게 생각하고 있는지, 이 안이 사전에 충분히 검토되었는지 그다음에 기관 의견도 사전에 충분히 검토돼야 되는 거 아닙니까?

○소위원장 김현 그건 논의한다니까요. 그거는 이미……

○이정현 위원 그래서 지난번에 듣다가 끊겼고 단일안을 가져오라고 해서 회의가 중단됐던 거 아닙니까?

○최형두 위원 했어요? 왜냐하면 이 단일안 내용이 상당 부분 변화가 있는 거 아닌가요?

○소위원장 김현 8시 반에 단일안을 제출했고요. 거기에 정부 관계자도 있었고 행정실에서도 충분히 검토해서 오늘 상정한 거니까 진행하시지요.

○최형두 위원 뭐 때문에, 이렇게 급하게 서둘러서 하는지 이해가 안 돼서 모르겠습니다.

○소위원장 김현 급한 게 아니고요 늦었습니다.

○최형두 위원 뭘 늦어요, 지금 시민단체도 걱정하고 언론노조도 걱정하고 있는데?

○소위원장 김현 최형두 간사님, 수석전문위원님 보고 시간입니다. 발언권 얻고 하십시오.

○수석전문위원 이복우 그러면 제44조의7(불법정보 및 허위조작정보 유통금지 등)의 2

호 이거를 ‘사람을 비방할 목적으로 공공연하게 거짓의 사실을 드러내어 타인의 명예를 훼손하는 내용의 정보’만 남겨 두고 ‘사실’ 부분을 삭제하게 되면, 우리가 뒤이어서 하게 될 망법상의 명예훼손죄랑 관련되는 조항입니다. 뒤에랑 관련되는 건데요. 그러면 이따가 논의할 때 이렇게 단일안 되면 뒤에는 이걸로 귀속이 돼야 됩니다, 이 문안으로.

○소위원장 김현 예, 알겠습니다.

○수석전문위원 이복우 그다음에 ‘반복적으로’ 이런 부분을 빼고 ‘공공연하게, 장애·연령·사회적 신분 등을 특정 개인이나 집단 내용의 정보’ 그다음에 ‘직접적인 폭력·차별 선동 정보’, ‘증오심 심각하게 조장해서 인간 존엄성을 현저히 훼손하는 정보’ 이런 부분들이 유통해서는 안 되는 불법정보의 내용에 들어갑니다, 단일안에 따르면. 이런 부분에 대해서 지금 말씀드린 것처럼 ‘반복적으로’ 부분을 생략했다고 하더라도 이 부분이 여전히 불법정보나 허위정보의 개념에 충분히 잘 포섭이 되는지 위원님들께서 판단하셔야 되고요.

특히 아래 허위조작정보 2항을 보시면 ‘누구든지 다음 각 호의 요건에 해당하는 허위조작정보는 망을 통해서 유통해서는 안 된다. 다만, 풍자와 패러디는 제외한다’ 이렇게 돼 있는 부분의 논의가 있었습시다만 사실로 오인하도록 변형된 정보, 이걸 허위정보라고 그리고. 인격권·재산권·공공의 이익을 침해하는 정보, 1호와 2호에 대해서 알았음에도—이런 부분은 중과실 부분을 염려해서 충분히 알았을 수도 있는 부분을 삭제한 것으로 보입니다—타인에게 손해를 가할 의도 또는 부당한 이익을 얻을 목적으로 생산 또는 선별된 정보’ 이런 게 허위정보가 되는데 풍자와 패러디는 또 어떻게 할 것인가에 관한 문제 제기도 있었습시다, 풍자와 패러디도 과연 특정할 수 있겠느냐. 그것도 아주 주관적인 판단의 영역이기 때문에 이런 것까지도 제외하는 게, 허위정보의 범위를 어떻게 설정할 것인지에 관한 고민도 하셔야 됩니다.

그다음에 방미통위가 1호부터 6호까지 정보에 대해서 심의를 거쳐서 정보통신서비스 제공자나 게시판 운영자한테 거부·정지·제한 처분을 할 수 있습니다. 이런 부분이 있고요.

4쪽 보시고 5쪽 보시고요.

다음, 국내에 데이터를 임시적으로 저장하는 서버를 설치·운영하는 정보통신서비스 제공자 중 사업의 종류 및 규모 등이 대통령령으로 정하는 기준에—여기에 거대 플랫폼 등이 포함되겠습니다—해당하는 자는 제1항 및 제2항 각 호에 해당하는 정보유통을 방지하기 위하여 기술적·관리적 조치 의무를 부과하는 내용입니다.

그 기술적 조치 내용은 보면 1항 및 2항 각 호의 정보가 서버에 저장되어 있는지 식별하여 신속하게 접근을 제한하는 조치라든가 그다음에 1항 및 2항 각 호에 해당하는 정보유통을 방지하기 위한 대통령령이 필요해서 정하는 조치라든가 이런 의무가 부담이 되는 겁니다.

다음은 제44조의10(손해배상)인데요. 1항은 일반적인 손해배상이고 3항이 소위 말해서 징벌적 손해배상 부분인데 이걸 ‘가중 배상액’의 표현을 했습니다. 게재자 가운데, 정보게재자는 정의 규정에 있었습시다. 그런데 정의 규정은 최민희 의원안에 정의 규정을 넣지는 않았습시다만 충분히 게재자의 의미가 특정될 수 있기 때문에 ‘게재자 가운데 정보게재수, 구독자수, 조회수 등이 대통령령이 정하는 기준에 해당하는 자로서 사실이나 의견

을 불특정 다수에게 전달하는 것을 업으로 하는 자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우 법원은 제1항, 제2항에 따라 인정된 손해액의 5배를 넘지 아니하는 범위 내에서 가중 배상액을 정할 수 있다', 이게 징벌적 손배제를 도입하는 내용입니다.

뒤 페이지 보시겠습니다.

모두 해당돼야 되는데…… 아까 제44조의7 1항에 있던 불법정보나 2항의 허위조작정보임을 알았던 경우, 타인에게 손해를 가할 의도 또는 부당한 이익을 얻을 목적이 있는 경우, 정보유통으로 인하여 피해자에게 법익침해가 발생한 경우, 이 3개에 모두 해당될 때 가중 손배를 구할 수 있다는 얘기인데 법익침해 부분에 대해서도 이게 과연 구체적으로 특정할 수 있겠느냐, 법익침해에 관한 해석은 또 달리할 수 있는 추상적인 해석의 영역, 결국 분쟁이 붙어 가지고 법원이든 그쪽에서 해석의 영역으로 해야 될 부분인데 이것 특정할 수 있는지에 관한 얘기도 위원님들 고민을 하셔야 될 것 같고요.

그래서 이런 부분을 종합적으로 고려해서 해야 됩니다, 3항에 따라서 배상액을 결정할 때.

○최형두 위원 지금 어느 걸 보고 있는 거예요? 자료가 달라서 지금 우리가 뭘 따라갈 수가 없어요. 이렇게까지 해야 됩니까?

○수석전문위원 이복우 그러면 가중 손배, 제44조의10 그 부분을 다시 보시겠습니다.

그러면 최민희 의원안을, 민주당 단일안 2가 되겠네요. 제가 읽었던 내용도 사실 같은 내용인데 아마……

○최형두 위원 지금 어느 페이지를 보고 있는 거예요? 그게 무슨 자료예요?

○박충권 위원 무슨 자료를 보는 건가요? 뭘 봐야 되나요?

○수석전문위원 이복우 지금 위원님 보시는 거 맞습니다. 3쪽 보시면……

○최형두 위원 문서를 들어 보세요.

○소위원장 김현 그래서 제가 정확히 깔려 있는지 확인해 달라고 했는데 어느 거예요?

○수석전문위원 이복우 3쪽에서 4쪽 넘어가겠습니다.

○최형두 위원 아니, 뭐예요? 한번 들어 보세요. 그 제목을, 표지를 한번 봅시다.

○수석전문위원 이복우 (자료를 들어 보이며)

근절법 수정안입니다.

○박충권 위원 아니, 회의를 이렇게 해야 됩니까?

○최형두 위원 지금 너무 혼란스러워요.

○수석전문위원 이복우 그러니까 저도 헷갈릴 정도입니다.

○소위원장 김현 지금 무슨 소리 하는 겁니까, 행정실에서?

○박충권 위원 아니, 왜 겁박을 하십니까? 그러지 마십시오.

○소위원장 김현 무슨 겁박이에요? 헷갈리지 않는 일을 해 주는 게 행정실의 역할이라는 의미로 얘기하는 거예요. 위원들에게 헷갈리지 않게 정확한 자료를 제공해 주는 게 임무라는 얘기입니다. 그게 왜 겁박으로 들립니까, 박충권 위원님?

○박충권 위원 이렇게 급하게 하니까 그럴 수밖에 없잖아요.

○최형두 위원 겁박이지요.

○소위원장 김현 문제 제기를 하니까 제가 대신해서 얘기한 거예요, 헷갈리지 않게 하라고. 다시 정확하게 하세요.

○수석전문위원 이복우 그러면 위원님, 새 자료로 처음부터 하겠습니다.

○노종면 위원 (자료를 들어 보이며)

이걸로 하시는 거지요?

○수석전문위원 이복우 예, 두 단짜리.

그러면 제44조의7(불법정보 및 허위조작정보의 유통금지 등) 부분에 바로 들어갑니다. 그런데 제가 읽을 방법밖에 없는데요. 아까 말씀드린 대로 ‘사람을 비방할 목적으로 공공연하게 거짓의 사실을 드러내어……’ 사실적시 명예훼손은 빠지는 겁니다.

그다음에 2의2를 보시면 ‘반복적으로’ 이 부분이 빠지고 ‘공공연하게, 인종·국가 특정 집단에 대해서 폭력이나 차별을 선동하는 정보, 증오심을 조장해서 존엄성을 현저히 훼손하는 정보’ 이렇게 개정안이 바뀌는 겁니다. 만약에 단일안이 되면 이렇게 되는 겁니다.

그다음에 제44조의7 2항에 보면 허위조작정보에 대한 개념이 나오는데요. 정보통신망을 통하여 유통하여서는 아니되는 허위조작정보를 호로 정하고 있습니다. 다만 풍자와 패러디는 제외합니다. ‘내용의 전부 또는 일부가 허위이거나 사실로 오인하도록 변형된 정보’, ‘타인의 인격권이나 재산권 또는 공공의 이익을 침해하는 정보’, ‘제1호와 제2호에 해당한다는 사실을 알았음에도 타인에게 손해를 가할 의도 또는 부당한 이익을 얻을 목적으로 생산 또는 선별된 정보’, 이게 허위조작정보가 되는 겁니다.

그래서 방미통위가 1항 1호부터 6호까지 심의를 거쳐서 정보통신서비스 제공자나 게시판 관리·운영자로 하여금 처리를 거부·정지·제한을 하도록 명할 수 있습니다. 다만 1항 2호·3호에 대해서는 피해를 입은 자가 구체적으로 밝힌 의사에 반하여 처리의 거부·정지 또는 제한을 명할 수 없습니다.

3쪽, 기술적·관리적 조치 그 부분은 생략하겠습니다.

4쪽, 제44조의10(손해배상) 부분 보겠습니다.

1항은 일반적인 손해배상 근거고요.

2항도 손해배상 액수를 산정하기 어려울 때 5000만 원 범위 내에서, 법원은 지속기간 등을 고려해서 5000만 원 범위 내에서 손해배상을 정할 수 있는 거고요.

3항이 징벌적 손해배상에 관련된 거였는데요. 아까 말씀드린 것처럼 ‘정보게재자 가운데서 게재수, 구독자수, 조회수 등이 대통령령이 정하는 기준에 해당하는 자로서 사실이나 의견을 불특정 다수에게 전달하는 것을 업으로 하는 자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 법원은 제1항, 제2항에 따라 인정된 손해액의 5배를 넘지 않는 범위 내에서 가중 배상액을 정할 수 있다’ 이렇게 돼 있습니다. 1·2·3호가 다 규정이 돼야 되는데 아까 앞에서 말씀드린 제44조의7 1항의 불법정보 또는 2항의 허위조작정보를 알았던 경우, 그다음에 타인에게 손해를 가할 의도 또는 부당한 이익을 얻을 목적이 있어야 됩니다. 그리고 정보유통으로 인해서 피해자에게 법익침해가 발생해야 됩니다. 이게 동시에 충족이 돼야 가중 배상액을 할 수 있습니다.

5쪽에 법원이 가중 배상액을 정할 때 고려사항을 각 호에 정하고 있습니다.

불법정보 또는 허위조작정보의 유통으로 인해서 청구인 및 청구인 외에 다른 피해자가 입은 피해 규모 정도 이런 걸 고려하라는 얘기입니다. 불법정보 또는 허위조작정보의 유통으로 인해서 가해자가 취득한 경제적 이익, 불법정보 또는 허위조작정보의 내용 및 정

도. 그 유통의 기간·횟수, 전파의 정도, 불법정보 또는 허위조작정보의 유통에 따른 형사 처벌 및 과징금의 정도. 이미 불법정보 또는 허위조작정보로 판명되어 확정판결을 받은 사실을 알면서도 그와 실질적으로 동일한 내용을 유통하였는지 여부. 언론중재 및 피해구제 등에 관한 법률에 따른 정정보도가 이루어진 사실을 알면서도 그와 실질적으로 동일한 내용을 유통하였는지 여부. 기술되거나 진술된 본문 또는 전체 내용과 명백히 다른 내용의 불법정보 또는 허위조작정보를 제목 또는 자막으로 강조했는지 여부. 불법정보 또는 허위조작정보의 유통을 전후하여 피해자에게 금품을 요구하거나 부당한 조치를 요구하였는지 여부. 그다음에 가해자의 재산 상태, 가해자의 피해구제 노력 정도, 같은 피해가 다시 발생하지 않기 위한 제재의 수준 등을 감안해서 법원이 종합적으로 가중 손해배상액을 조정하라는 얘기입니다.

그리고 3항의 경우 적용되지 않는 예를 듭니다. 공익신고자보호법 제2조 1호의 공익침해행위와 관련된 사항에 관한 정보의 경우에는 3항을 적용하지 않습니다. 그러니까 가중배상하지 않는다는 얘기입니다. 그다음에 부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률에서 금지하는 행위와 관련된 사항에 대한 정보, 이런 경우에는 적용하지 않는다는 얘기입니다. 3호는 위 각 호에 준하는 공익적 관심사와 관련한 사항으로 인정되는 정보, 이런 부분에 대해서는 위원님들께서 한 번 더 고민해 보실 필요가 있다는 얘기입니다, 상당히 추상성이 커지게 되기 때문에.

6항 보면 3항에 해당하는 자가 법인 또는 단체인 경우에 그 피용자가 손해배상책임의 주체가 되지 아니한다라고 정하고 있습니다. 그렇지만 그 피용자가 실제로 법인 또는 단체를 실질적으로 경영하면서 사실상 대표하는 자면, 그리고 불법정보나 허위조작정보의 유포 행위에 가담한 경우는 법인 또는 단체와 연대해서 손해배상책임을 지도록 정하고 있습니다.

7항은 일종의 면책인데요. 정보유통이 오로지 공공의 이익을 위한 것으로서 유통 당시 그 내용을 진실이라고 믿었고 그와 같이 믿은 것에 상당한 이유가 있는 경우—7페이지입니다—또는 피해자의 동의를 얻어서 이루어진 경우에는 1항 및 3항에 따른 손해배상책임을 지지 않도록 정하고 있습니다.

제44조의11—최민희 의원안에 있었던—(타인을 해할 의도의 추정) 부분은 입증책임 전환과 관련된 부분이라 삭제한 것으로 보입니다.

8쪽, 이게 중요한 내용인데요, 제44조의11(전략적 봉쇄소송 방지에 관한 특칙)입니다.

누구든지 공공의 이익을 위한 정당한 비판과 감시 활동을 방해하려는 목적으로 제44조의10 3항의 적용을 구하는 손해배상 청구의 소를 제기할 수 없습니다. 전략적 봉쇄소송을 제기할 수 없도록 정했는데, 제44조의10 3항의 적용을 구하는 손해배상 청구를 당한 자는 1항에 따른 전략적 봉쇄소송에 해당한다고 판단되는 경우에 소 제기 후 법원에 중간판결을 신청할 수 있도록 합니다. 그러면 법원은 60일 내에 결정해야 되고요. 법원은 중간판결의 신청이 있는 경우에는 소 각하판결이나 기각결정을 할 때 기존 본안소송 절차를 중지해야 됩니다.

그런데 5항은 다음 각 호 사정을 종합적으로 고려해서 손해배상 청구의 소가 법원이 판단해서 전략적 봉쇄소송으로 인정되는 경우에 제44조의10 3항에 따른 손해배상 청구의 소를 각하하여야 하며 그렇지 않다고 한다면 중간판결의 신청을 기각해야 됩니다. 어

떨 때 고려해야 되냐면 게재된 정보가 공공의 이익과 관련된 것인지 여부, 반복적으로 또는 다수의 정보게재자를 상대로 제44조10 3항의 적용을 구하는 손해배상을 청구하였는지 여부 등을 감안해서 각하하거나 기각하거나 판단을 해야 됩니다.

그다음에 법원이 5항에 의해서 소 각하판결을 하는 경우에는 가중 손해배상을 청구한 자의 소송비용은 민사소송법 제109조 1항에도 불구하고 상대방이 그 소송을 대리한 변호사에게 지급하였거나 지급할 보수 전액을 포함해야 됩니다.

7항을 보면 손해배상을 청구한 자가 공직선거법 제2조에 따른 공직의 후보자나 후보자가 되려고 하는 자, 공공기관의 운영에 관한 법률에 따른 공공기관의 장이나 대기업 임원, 대주주 등 대통령령으로 정하는 자, 5항에 따른 소 각하판결을 받은 경우에 법원은 공인 등에게 공표 방식을 지정해서 소 각하판결의 공표를 명해야 됩니다.

5항에 따른 기각결정에 대해서는 즉시항고를 할 수 있습니다.

전략적 봉쇄소송 여부 판단을 위한 심문절차 이런 건 대법원규칙으로 정하도록 하고 있습니다.

그다음에 가중 손해배상의 소가 5항에 의해서 각하될 경우에 법원은 청구인인 공인 등에게 피청구인이 입은 손해의 배상을 명할 수 있습니다.

제44조의13 관련해서 운영정책 등은 좌측의 개정안과 같습니다.

11쪽, 대규모 정보통신서비스 제공자는 언론중재 및 피해구제에 관한 법률 제14조 1항에 따른 ‘언론사등’에 대해서 3항 1호부터 5호의 조치를 취할 수 없습니다. 3항 2호를 보시면 제정의 정지 또는 해지. 그래서 언론사는 조금 보호해 주겠다는 얘기입니다.

제44조의16(방송미디어통신위원회의 감독) 부분에 관해서 과징금을 부과할 수 있도록 한 부분인데 이 부분에 대해서는 자율규제 조치에 대해서 과징금 부과하는 게 조금 과하다고 봤었는지 삭제한 것으로 보입니다.

12쪽, 제44조의25(불법정보 또는 허위조작정보 유통에 대한 과징금)입니다.

불법정보 또는 허위조작정보니까 과징금을 그대로 부과할 수 있는데 반복적인 부분에 대해서 조금 명확성을 높이기 위해서 2회 이상 유통한 경우 10억 원 이하 과징금으로 특정한 것으로 보여집니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 정부 측 의견 얘기해 주시기 바랍니다.

○방송미디어통신위원회사무처장전담직무대리 김영관 방금 설명하신……

○수석전문위원 이복우 처장님, 잠깐만요.

위원장님, 제가 아까 말씀드렸던 걸 다시 한 번 더 말씀드리겠습니다.

최민회 의원안에는 들어 있지만 이 자료에 빠진 내용이 정의 조항, 국내대리인 이런 부분을 안 하겠다고 여기서 말씀해 주십시오. 그렇게 해 주시면……

○소위원장 김현 듣고 얘기하겠습니다.

○수석전문위원 이복우 예, 듣고요.

○소위원장 김현 제가 왜 먼저 얘기해야 돼요? 정부 측 얘기 듣고 얘기하면 되지요.

○방송미디어통신위원회사무처장전담직무대리 김영관 설명드린 부분에 대해서 특별한 이견 없습니다. 논의해서 정해 주시면 저희들은 따르겠습니다.

○최형두 위원 정부가 참……

○소위원장 김현 왜요? 왜 그렇게 겁박하십니까, 최형두 간사님?

○최형두 위원 겁박은 무슨 겁박해요? 내가 뭐……

○소위원장 김현 의견 있으신 위원님들은 말씀해 주시기 바랍니다.

이해민 위원님 말씀해 주시기 바랍니다.

○이해민 위원 먼저 민주당 단일안을 만들어 오셨고 제가 발의한 안과 몇몇 부분은 차이가 있으나 그걸 보완할 수 있는 것이라는 판단이 들었습니다.

저는 이렇게 생각해요. 허위조작정보, 가짜뉴스 근절되어야 합니다. 반드시 근절되어야 되지요. 여기에 계신 분들도 그것에 대해서는 모두 다 공감할 것이고 그렇기 때문에 조국혁신당에서도 개정안을 낸 것이고요.

하지만 이게 권력의 도구가 될 수 있는 우려가 있다라는 것을 계속해서 국민의힘에서도 전달해 주셔서 저도 그걸 알고 있습니다. 저 또한 그러합니다. 그렇기 때문에 지금 변경된 부분은 최소한의 안전장치를 전략적 봉쇄소송 특칙 부분을 수정함으로써 제한했습니다. 그 부분을 더 공고히 함으로써, 이 장치가 존재해야만 권력자가 이 법안을 언론탄압의 도구로 사용하지 않을 수 있는 그런 법안이 되기 때문에 그 부분에 대해서 수용해 주셨고 그걸 다 민주당 단일안으로 담아 주셨기 때문에 허위조작 뉴스 근절해야 된다는 그 측면에서 저는 이것은 받을 수 있다라는 생각을 하고 있고요.

그럼에도 불구하고 우려되는 부분이 생긴다고 한다면 이후 개정안을 통해서 실질적으로 가짜뉴스 근절이 권력 도구라는 오명이 켜워지지 않도록 지속적으로 저는 살피도록 하겠습니다.

그런데 지난번에 노종면 위원님께서 말씀하신 부분을 제가 이해한 부분이 있어서 잠깐 언급을 드리겠습니다.

1페이지를 보셨을 때 2항에서 ‘누구든지 다음 각 호의 요건에 모두 해당되는 정보(이하 “허위조작정보”라 한다)’라고 하셨고, 그다음에 ‘내용의 전부 또는 일부가 허위이거나 사실로 오인하도록 변형된 정보(이하 “허위정보”라 한다)’ 이 부분에 대해서 의문이 사실 있었습니다. 왜냐하면 체계상 허위조작정보가 더 작은 정보고 허위정보가 더 큰 정보인데 왜 더 하위에 들어가 있지라고 했을 때 그 당시에 설명을 모두가 앤드(and) 조건이라고 그때 해 주셨어요. 맞지요?

○노종면 위원 예, 맞습니다.

○이해민 위원 그렇기 때문에 이것은 체계상 맞다라는 말씀을 드리고 싶고.

다만 이걸 보았을 때 직관적이지 않았었던 것 같아요. 그래서 순전히 이것을 이해를 더 잘 시키고자, 즉 허위정보는 일반 손배의 대상이 될 수 있고 허위조작정보는 징벌적 손해배상의 대상이 될 수 있다는 그 목적성을 더 자세히 담고자 이 부분에 대해서는 사실로 오인하도록 변형된 정보, ‘오인하도록’은 목적적이고 ‘변형된’ 이것은 조작이기 때문에 이거 자체가 허위정보라고 하게 되면 이것만 보면 허위조작정보를 다시 이야기하는 것 같아서 우리가 방금 전에 말씀드린 허위정보에 맞도록 이 부분만 조금 더 직관적으로 바꾸는 것은 어떨까 제안을 드려 봅니다. 나머지는 다 좋습니다.

○노종면 위원 그 의견을 말씀드려도 되나요?

○소위원장 김현 예, 오케이.

김장겸 위원님.

○**김장겸 위원** 지난번에도 제가 말씀드렸다시피 허위조작정보의 유통과 확산을 반드시 막아야 된다는 입법취지에는 저도 공감합니다.

그런데 지난번에 우리가 여기서 갑자기 통과시킨 방미통위 설치법처럼 이게 정부조직의 틀을 일부 바꾸는 그런 수준이 아니고 이 법은 통과되면 사실 어떻게 보면 전 국민이 직접 적용의 대상이 되는 거거든요. 그리고 국민의 기본권, 인권 이런 거하고 바로 연결이 되는 건데……

지금 언론단체·시민단체에서도 여전히 이 법에 대해서 의구심을 가지고 비판적으로 보고 있습니다. 그래서 가짜뉴스·허위조작정보를 차단하는 취지에는 공감하지만 이거를 좀 더 이야기를 들어 보고 사회적 갈등의 총량을 낮추도록 의견을 들어 보는 게 좋을 것 같고요.

그리고 절차 문제도 계속 제기되고 있는데 이렇게 졸속으로 통과시킬 이유가 있나? 절차적 정당성을 가져야, 또 여야의 원만한 합의를 통해서 법안을 처리해야 되는 게 아닌가 이렇게 생각이 듭니다.

그리고 지금 해외 플랫폼의 국내대리인 문제는 쏙 뺐는데 제가 알기로는 원래는 최민희 안에도 그게 있었던 걸로 압니다. 그런데 사실은 어떻게 보면 구글이나 메타나 뭐나 국내대리인 요건이 강화되고 있으면 우리 국민들이 쉽게 전화도 하고 뭇도 하고 특히 국내법상으로 제소도 할 수 있고 이런 법 요건이 지금 부족한 것 아닙니까? 그래서 같이 논의해서 이것을 같이 포함시켜야 되는 것 아닌가 하는 의견을 드립니다.

이상입니다.

○**소위원장 김현** 다음으로 의견 있으신 위원님?

노종면 위원님.

○**노종면 위원** 국내대리인에 대한 문제의식은 많은 위원님들이 공감하실 텐데 지금 통상 문제 때문에 정부에서도 시점에 곤란함이 있는 것 같아서 일단 민주당에서는 빠자 그리고 조국혁신당 입장도 같은 것으로 확인해서 그 부분은 이번 개정 목표에서는 제외하는 것으로 했다는 점 말씀드리고요.

아까 이해민 위원님 말씀 주신 허위조작정보의 정의에서 1호의 허위정보, 그러니까 허위정보 중에서 더 문제가 되는 게 허위조작정보인데 허위정보의 규정도 사실 어디선가 있어야 됩니다, 그래야 일반 손배 대상이 된다는 것에서 그 용어가 쓰이기 때문에. 그래서 허위조작정보를 규정할 때 나뉘어진 호에서 허위정보를 1호로 규정한 것인데, 더 분명히 해야 되는지에 대해서는 여러 판단이 있을 것 같은데 저는 이대로 해도 되겠다라는 개인적인 입장을 갖고 있습니다만 만약에 그냥 아주 평범하게 접근하면 내용의 전부 또는 일부가 허위인 정보라고 해도 충분하다고는 봐요.

그런데 애매한 것들, 사실로 오인할 수도 있음에도 불구하고 일부를 발췌하고 변형하고, 이전에는 허위정보의 일반적인 규정에는 조작이라는 표현이 들어갔었거든요. 그러면 허위조작정보랑 또 헷갈리니까 그래서 ‘변형한’이 아니라 ‘변형되어 있는’ 이런 의미로 집어넣은 것이라 빼면 더 혼란스럽지 않을까라는 그런 개인적인 생각입니다.

이상입니다.

○**이해민 위원** 혹시 행정실에서 이게 ‘오인하도록’이 목적으로 생각될 수 있고 ‘변형된’이 조작으로 생각되니까 직관성을 좀 더 부여할 수 있는, 방금 노종면 위원님 말씀하신

거를 담아서 혹시 제안해 주실 수가 있을까요, 빨리?

○소위원장 김현 일단 다음 페이지로 넘기고 고민해 보도록 하고요. 지금 이해민 위원이 제기한 문제를 즉답할 수가 없기 때문에 논의하는 과정은 진행하고 고민해 주시고요. 또 의견 있으십니까?

○최형두 위원 예, 많습니다.

○소위원장 김현 하세요, 최형두 간사님.

가급적이면 반복되는 것은 빼고 이 법안에 대한 의견을 얘기해 주시는 방향으로 진행해 주시기 바랍니다.

○최형두 위원 법안에 대한 의견입니다.

이 법안에 대해서는 지금 시민단체와 진보언론, 노조들까지도 주목하고 있다는 점을 다시 한번 환기시켜 드리겠습니다. 그리고 이 법안의 가장 중요한 문제점은 무엇이나면 이 구조가 지난 4년 전 언론중재법 당시에 유엔 인권 특별보고관이 문제 삼았던 그 대목과 똑같다는 겁니다. 이른바 징벌적 손해배상의 문제 그리고 우리가 유엔 인권조약으로 가입했던 시민적 및 정치적 권리에 관한 국제규약 ICCPR 19조에 관한 조항 준수 의무, 즉 법적 적확성, 비례의 원칙 필요성에 어긋난 것이라고 예전에 밝혔듯이 지금 이 문제도 그런 논란이 여전히 남아 있다는 것입니다.

또한 민주사회에서 필수적인 광범위한 표현의 자유, 예컨대 정부에 대한 비판 보도를 제한하게 될 것이라는 우려가 당시에 있었고 역시 그런 걱정이 있습니다. 특히 정보 접근과 아이디어의 자유로운 흐름이 중요해지는 선거기간 동안 그런 우려는 더욱 높아질 것이라는 지적이 있었는데 역시 마찬가지입니다. 그래서 법의 적법성 요건과 관련해서 표현과 정보의 자유를 제한한 부분은 반드시 명확하고 정확하며 공개적일 필요가 있다고 했습니다. 그리고 정부당국에 과대한 재량을 부여해서 자의적인 이행이 이어질 우려가 있다고 지적했습니다. 법의 필요성 측면에서 민주사회의 본질적인 광범위한 표현의 자유, 예컨대 뉴스 보도와 정부·정치지도자·공직인물에 대한 비판, 소수의견 표명에 대한 것을 제한할지 모른다는 우려가 여전히 남아 있습니다.

특히 법의 비례적 요건을 고려할 때 징벌적손해배상은 미디어의 자기검열로 귀결될 수 있고 공익적 문제들에 관한 중요한 토론을 억압할 우려가 있다고 당시에 경고했고 똑같은 경고가 올 것이라고 저는 걱정하고 있습니다.

개별적인 안에 대해서 말씀드리겠습니다. 특별하게 저희들은 과도한 단서와 예외 조항의 요건 삽입으로 오히려 이것들이 선량한 시민들의 이익을 침해할 수 있다는 것을 걱정합니다. 그리고 유튜브와 인플루언서의 부정적 여론을 차단하기 위한 것은 충분히 이해합니다. 저희들도 그걸 걱정하고 있습니다.

하지만 이로 인한 무리한 법률 개정과 수많은 문제점을 보완하려는 시도 때문에 오히려 법체계가 굉장히 헷갈리게 돼 있다는 점, 법익침해, 징벌적손해배상제, 전략적 봉쇄소송, 사실확인 단체 등 무수히 많은 새로운 법률을 제시하였지만 우리 국민의힘과 시민단체의 강한 반발에 자주 수정을 하는 과정에서 또 다른 제한과 단서·예외가 남발돼서 지금 자칫하면 국민의 권익을 보호하는 것이 아니라 허위정보를 보호하는 기괴한 제도가 될 수 있음을 저희들은 걱정하고 있습니다.

특히 허위조작정보에 있어서 허위정보 중에 인격권, 재산권, 공공의 이익을 침해하는

정보로 이를 알거나 알 수 있음에도 타인에게 손해를 가할 의도 또는 부당한 이익을 얻
을 목적으로 생산 또는 선별한 정보만 허위조작정보에 해당됩니다. 그런데 오로지 공익
만을 목적으로 타인에 손해를 가할 의도와 일체의 영리 행위 없이 활동할 경우 사실확인
이 어려운 의혹에 대해 실명을 거론하는 일명 받글 또는 지라시의 유포가 가능한 것으로
오히려 해석될 수가 있습니다. 이런 법리적 적확성을 살펴야 된다는 것이고요.

특히 사실적시 명예훼손 삭제 문제는 이게 정보통신망법 사실적시 명예훼손의 삭제로
인해서 형법상 사실적시 명예훼손과 불일치가 발생할 수가 있습니다. 형법상 사실적시명
예훼손죄를 함께 폐지할 경우에 사실과 허위의 다툼이 있거나 확인이 어려운 경우에 정
보의 전파를 막을 수 있는 수단을 잃을 수가 있습니다. 사실적시명예훼손죄가 폐지될 경
우 공무원이나 공직 후보자, 대기업, 연예인 같은 공인과 달리 신상 털기 또는 사적체제,
온라인 폭력 등의 반론권과 방어권이 상대적으로 약할 수밖에 없는 일반 국민들의 직접
적 피해가 예상됩니다. 또한 형법상 사실적시명예훼손죄는 그대로인 채 정통망법상 사실
적시 명예훼손이 삭제될 경우 사회적 혼란이 불가피할 것으로 보입니다.

그리고 징벌적손해배상 피청구자의 제한과 역차별이 악용될 소지도 있습니다. 기본적
으로 징벌적 손배의 가장 걱정하는 부분은 이것이 이른바 칠링 이펙트(chilling effect),
제재·재갈 효과를 가장 걱정해 왔습니다. 그것이 4년 전 언론중재법 때도 걱정됐던 바이
고 유엔에서도 걱정됐던 문제입니다. 여기에 지금 특칙 조항으로 해서 공직자라든가 또
는 대기업이라든가 이런 부분들이 그걸 했다가 안 될 경우에는 특별하게 더 처벌하고 공
표한다고 하고 있지만, 그러나 이런 징벌적 손배소를 이용한 소송의 목적은 그 자체의
막강한 권력과 또 소송을 할 수 있는 재력을 바탕으로 후속보도를 차단하는 것이 더 큰
목적입니다. 그래서 실제로 그것이 법원에서 그런저런 사실이 밝혀져서 각하되거나 하기
전에도 그 자체가 언론보도에 심각한 위협이 된다는 사실 이것 또한 이전에 유엔에서 그
대로 걱정했던 문제입니다.

그리고 개정안 전반에 걸쳐서 구독자수를 기준으로 하고 있거나 정보유통으로 영리활
동을 하는 자, 불특정 다수에게 정보전달을 업으로 하는 자를 대상으로 하고 있는데 언
론은 제외해서 유튜브 등 온라인상의 인플루언서 등에게 역차별 문제가 존재합니다. 이
걸 대통령령으로 정하려고 하는데 대통령령으로 정하는 기준에 달하지 않는 경우 오히려
면죄부가 되는 역설도 생길 수가 있습니다. 그래서 온라인상에 시민 여론 형성과 허위
사실의 확산 과정에 굉장히 뜻밖의 결과를 초래할 수 있다고 생각합니다.

이뿐 아니라 입증책임의 전환 문제 또 사실확인 단체의 신설과 과도한 권한과 지원 부
여의 문제, 이것이 오히려 정치인 위주로 편향된 어용단체를 동원할 가능성에 대한 걱정
도 넣고 있습니다. 이러함 때문에 이 법은 좀 더 심사숙고가 필요하다고 생각합니다.

○소위원장 김현 신성범 위원님 말씀해 주시기 바랍니다.

○신성범 위원 신성범 위원입니다.

가짜·조작뉴스의 피해에 대해서는 다 아실 테고 취지는 저는 이해합니다. 정말 동의하
는데, 이게 판단 기준에 따라서 결과가 확확 달라지는 게 우리가 항용 봐 왔기 때문에
저는 불안감을 갖고 말씀드릴게요.

예를 들어서 이런 거예요. 이 법은 계속 개념이 모호하고 범위가 불명확해요. 명확하지
가 않아요. 예를 들어서 제44조의7 보세요. ‘다만 풍자와 패러디는 제외한다’ 이게 대표적

인데 풍자와 패러디가 법적 용어로 적절한지 여부를 떠나서 정말 주관적 해석에 따라서 ‘이건 풍자입니다, 패러디입니다’라고 할 경우 어떤 규정도 나올 수 없다고 봅니다. 그래서 전반적으로 법조문 자체가 굉장히 모호하고 범위가 불명확하다는 말씀을 드리고.

또 하나는—지금 수정을 안 하셨던데—5000만 원 있잖아요, 5000만 원. 5000만 원 범위 안에서 손해액으로 정할 수 있다. 보통 법원에서는 금액을 5000만 원, 3000만 원 이렇게 하지 않고 민사소송법을 보더라도 ‘상당하다고 인정되는 금액’ 이렇게 돼 있는데 5000만 원으로 특정하는 것은 근거도 불명확하고 나중에 혼란을 초래할 수 있다는 점을 지적하지 않을 수가 없습니다.

그리고 전략적 봉쇄소송 이런 것은 아마 언론에서도 잘 할 텐데, 또 하나는 입증책임 문제 있잖아요. 입증책임 문제를 가해자에게 입증, 그러니까 허위조작정보가 아닌 것을 허위·고의가 아닌 것을 가해자, 손해배상 피청구자에게 맡긴다는 것이…… 일반적으로 보면 입증책임이라는 것이 피해자들이 내가 피해를 봤습니다라고 하면 되는 건데 이걸 다시 한 번 더 악의가 없음을 입증하라고 할 경우에는 이걸 제가 보기에 문제가 좀 크다는 점을 지적하지 않을 수가 없습니다.

또한 이 법안이 아니라 다시 한번 위원장님께 말씀드리는데 아까도 수석전문위원이 이야기한 게 무슨 절차에 문제가 생길까 봐 사무처 간부 입장에서는 당연히 문제 제기를, 의견을 제시할 수 있다고 보고. 아까도 얘기했지만 그러면 7항 김장겸 의원, 8항 김미애 의원이 발의한 내용에 대해서는 심의를 안 하실 겁니까?

○소위원장 김현 말씀하셔요. 심의하시면 되지요.

○신성범 위원 이야기를 해야 될 것 아니에요.

○소위원장 김현 아니요, 그게 아니라 의견을 얘기하시면 되는 거지요, 지금 논의하는 거니까.

○신성범 위원 전문위원 보고를 받아보고.

○소위원장 김현 이해민 위원님.

○이해민 위원 아까 전에 제가 제시한 부분에 대해서 노종면 위원님 발언 잘 들었고요. 답변을 들어서 거기에 대해서 회의 진행을 좀 빠르게 하기 위해서 우리의 목적, 그러니까 허위정보는 일반 손배가 가능하도록 하고 허위조작정보가 징벌적 손배가 가능하도록 하는 그 목적 달성을 위해서 직관성을 가져야 되지 않느냐라고 말씀드렸는데 이 최종안을 만들에 있어서 수석전문위원 그리고 정부와 협의해서 위임하도록 하겠습니다.

위원장님, 위임하도록 요청을 드립니다. 지금 이 자리에서 만들지 말고 최종안을 만들 때 수석전문위원 그다음에 정부와 협의해서 하시는 걸 요청을 드립니다.

○소위원장 김현 만약에 그게 적절하지 않으면 원안으로 그냥 진행하도록 하겠습니다.

노종면 위원님.

○노종면 위원 저는 민주당 단일안으로 표현되어 있는 이 안에 전반적으로 동의하지만 지금 소위에서 의견을 내는 과정이니깐 개인적으로, 개인 의원으로서는 민주당 단일안 가운데 지금 ‘다만 풍자와 패러디는 제외한다’ 이게 저는 빠졌으면 좋겠습니다. 아까 지적하신 대로 풍자와 패러디라는 개념 자체가 모호해서 코에 걸면 코걸이 또 우리가 알고 있는 풍자·패러디……

○소위원장 김현 개인 의견인 거지요?

○**노종면 위원** 예, 개인 의견이에요. 그건 뺐으면……

그리고 이런 우려도 있습니다. 지금 패러디를 가장한 아주 문제되는 것들이 여야 가릴 것 없이 공인들을 막 공격하고 있거든요. 그런 부분들이 오히려 이 문구가 굳이 들어감으로써 장려하는 효과가 있지 않을까 심각하게 우려합니다. 그래서 우리 민주당 위원님들도 그렇고 우리 야당 위원님들 생각은 어떠신지 궁금하고요.

그리고 법정 책임 5000만 원 그거는 상한선이고요. 원래 법원에서 다 하는 절차인 건데 상한선, 캡을 오히려 씌운 겁니다. 그러니까 여기 문구에도 보면 증명하는 것이 사안의 성질상 매우 어려운 것, 정신적인 피해 이런 부분들 추상적이잖아요. 그런 경우에 요건이 까다로워요. 변론 취지, 증거조사 결과에 의해서 인정되는 모든 사정을 종합해서 상당한 금액을 결정하되 5000만 원 이하로 해라 이렇게 하는 게 이 규정의 취지라는 점을 말씀드립니다.

○**소위원장 김현** 제가 진행의 원활함을 위해서 하나 말씀드리겠습니다.

혼선이 있는 것, 아까 얘기했는데 원래 있었던 최민희 의원안 제2조(정의) 규정은 있는 겁니다. 그게 있는 거고요, 지금 쟁점이 있는 것을 마지막 정리한 것으로 수정안을 드렸다는 걸 말씀드리고. 그래서 국내대리인제도 관련해서는 지금 얘기할 수 있는 거예요, 원래 들어가 있는 거기 때문에. 그래서 김장겸 의원 건을 가지고 지금……

사실 앞서 노종면 위원은 팩트시트 때문에 이 부분에 대해서 지금 현재 논의하는 것이 적절하지 않기 때문에 그 부분은 뺐다라는 게 민주당안이라는 점을 말씀드렸고 김장겸 의원안은 논의할 필요성이 있다면 논의해서 최종적으로 저희가 그 부분을 어떻게 할 건지 정리하면 된다고 말씀드리겠습니다.

○**수석전문위원 이복우** 위원장님, 지금 주요 쟁점으로 정리하지 않은 안은 최민희 의원님 안에 그대로 유효하게 살아 있는 것으로 전제한다고 그러면, 예를 들면 특히 국내대리인 부분은 김장겸 의원안이 별도 소위 자료로 만든……

○**소위원장 김현** 있는데, 노종면 위원이 국내대리인 문제는 팩트시트 때문에 예민한 시기이기 때문에 그 부분에 대해서는 이번에 빼는 게 좋겠다라는 의견이 민주당 의견이라는 점입니다.

○**수석전문위원 이복우** 그렇습니다. 그런 의견이고……

○**소위원장 김현** 그러면 국민의힘은 그게 들어가야 된다는 얘기를 하시면 됩니다.

○**수석전문위원 이복우** 그렇습니다.

○**최형두 위원** 어디가요?

○**한민수 위원** 국내대리인……

○**김장겸 위원** 들어갔으면 좋겠습니다.

○**수석전문위원 이복우** 위원장님, 최민희 의원안 제44조의14에 신고 남용의 제한 조치 이런 부분이 그대로 들어 있다고 하면 신고 남용, 신고를 많이 하는 사람들에 대해서 조치할 수 있는데요.

○**소위원장 김현** 84쪽?

○**수석전문위원 이복우** 84쪽입니다.

그러면 대규모 정보통신서비스 제공자가 다음 각 호의 내용을 참작하여 명백히 신고를 자주 하는 사람들한테 신고 제도를 남용한다고 판단한 경우에, 사업자가 판단해 가지고

제44조의13제3항의 조치를 중단할 수 있습니다. 그러니까 일정 기간 동안 명백히 근거 없이, 예를 들면 피해자와 사회에 영향을 미치는 정도 이런 것을 사업자가 판단해서 조금…… 소위 재량성이 되게 커집니다. 이런 부분도 위원님들 고민하셔서……

○소위원장 김현 알겠습니다.

그 부분에 대해서 의견을 주시면 됩니다.

○최형두 위원 제가……

○소위원장 김현 최형두 간사님은 충분히 장시간에 걸쳐서 얘기하셨으니까……

○최형두 위원 이야기해야지, 소위에서……

○소위원장 김현 잠깐만, 지금 박충권 위원님이 손들어서 기회를 줍니다.

○최형두 위원 먼저 하고……

○소위원장 김현 그리고 조금만 기다리십시오.

아까 12시 30분에 끝내 달라 했는데 못 끝나니까요.

박충권 위원님 얘기하십시오.

○박충권 위원 우리에게서 표현의 자유와 언론·출판의 자유가 헌법에 대원칙으로 분명하게 나와 있습니다. 이런 헌법의 대원칙이 있었기 때문에, 우리 국회에서 오래전부터 허위조작정보, 허위정보를 유통하고 이것으로 인해서 손해를 끼친 사람에 대해서 징벌적 손해배상을 가하고자 했던 법안들을 입법 추진했지만 계속해서 안 됐던 것이, 발의했지만 안 됐던 것은 이 헌법의 대원칙 때문이었습니다.

그리고 앞서서 방송법에서도 다뤘지만 방미통위에서 방송심의에 있어서 공정성이라고 하는 심의를 삭제하는 내용을 입법했던 거하고 비교해 봤을 때는 이율배반적이라는 생각이 듭니다.

공정성이라는 개념 자체가 모호하기 때문에 삭제해야 된다고 해 놓고 지금 여기에 굉장히 모호한, ‘허위조작정보’라는 것도 모호하고 ‘직접적이다’, ‘폭력’ 이런 것도 모호하고 ‘차별’, ‘선동’ 이런 모호한 개념들을 잔뜩 갖다 놓고 이것을 판단해서 징벌적 손해배상을 하겠다고 하는 것, 그것도 심지어 언론사뿐만 아니라……

지금 대한민국국민들 중에 유튜브를 하시는 분들이 얼마나 많습니까? 그런 국민들을 상대로 모호한 개념을 가지고 징벌적손해배상을 매기겠다고 하는 것은 표현의 자유를 심각하게 위축시킬 수 있는 위험성이 존재한다. 위헌성조차도 검토해 봐야 되는 것이라는 말씀을 드리겠습니다.

그리고 사실확인 단체, 사실확인 단체라는 것도 그렇습니다. 사실확인을 해 주는 단체가, 정부의 지원을 받는 단체가 사실확인을 한다? 이렇게 독립적이지 않은 단체가 무슨 사실확인을 합니까. 그렇게 독립적이지 않은 정부의 지원을 받는 단체가 사실확인을 한 것을 과연 사실이라고 볼 수 있는가……

이런 관점에서 봤을 때 심각한 법의 악용이 발생할 수 있고 국민의 표현의 자유, 언론·출판의 자유를 심각하게 침해할 수 있다는 점에서 저는 이 법안에 대해서 반대합니다.

○소위원장 김현 알겠습니다.

이정현 위원님 말씀해 주시기 바랍니다.

○이정현 위원 30년 가까이 기자로 활동해 온 저로서도 표현의 자유, 언론의 자유는 할

수 있는 한 최대한 보장돼야 한다고 생각합니다. 그 생각은 단 한 치도 변함이 없습니다.

다만 허위조작정보로 피해를 입은 사람이 분명히 있을 경우, 특히 회복하기 어렵거나 근본적으로 회복이 불가능한 엄청난 피해를 입은 사람이 있음에도 불구하고 피해를 입힌 사건은 명확히 존재하는데 책임을 지는 사람은 단 한 명도 없는 상황이 발생해서는 안 된다고 하는 문제의식에서 출발했다는 점을 명확하게 밝힙니다. 단순한 실수나 착오로 인해서 발생한 오보에 대해서 징벌적 손해배상을 묻자는 것도 결코 아니라는 점을 말씀드리겠습니다.

모호하다라고 하는 부분 분명히 인정합니다. 모호하다는 것은 달리 보면 징벌적 손해배상의 책임을 묻게 되는 대상이 지극히 줄어들 수 있다는 것입니다. 그만큼 명확하게 분명하게 책임을 져야 할 사람들에게 징벌적 손해배상 책임을 묻자는 것입니다.

우리가 세 가지 모두 충족할 경우에 허위조작정보의 책임을 묻겠다라고 하는 부분을 말씀드리는 거 아니겠습니까?

4페이지 보시면, ‘제44조의7제1항의 불법정보 또는 제2항의 허위조작정보임을 알았던 경우’입니다. 모르고 실수나 착오로 한 경우에는 징벌적 손해배상의 대상이 될 수 없다는 점을 명확하게 규정한 것입니다.

‘타인에게 손해를 가할 의도 또는 부당한 이익을 얻을 목적이 있는 경우’ 이것도 마찬가지로입니다. 이런 의도가 없다고 한다면, 공익적 목적이라고 한다면 당연히 처벌하지 않는 겁니다.

세 번째, ‘정보 유통으로 인하여 피해자에게 법익침해가 발생한 경우’, 법익침해가 발생하지 않았으면 처벌하지 않는 겁니다.

이 하나하나가 굉장히 명확함에도 불구하고 우리는 세 가지를 모두 충족할 경우로 한정했다는 것을 여러분께서 반드시 인식해 주셔야 됩니다. 하나뿐만 아니라 3개를 모두 충족할 경우에 대해서만 징벌적 손해배상을 적용하자는 것입니다.

그러면 다시 한번 묻겠습니다.

불법정보 또는 허위조작정보임을 알았던 경우에도 허위조작정보로 인해서 피해를 입었는데 그냥 놔둬야 됩니까?

두 번째, 부당한 이익을 얻을 목적이거나 손해를 가할 의도를 가지고 허위조작정보를 퍼트리는 사람 그대로 놔둬야 됩니까?

정보유통으로 인해 피해자에게 법익침해가 발생하는 경우 그냥 놔둬야 됩니까? 이렇게 다시 한번 반문하겠습니다.

다시 한번 말씀드립니다.

허위조작정보로 회복하기 어렵거나 근본적으로 회복이 불가능한 피해자들이 지금도 발생하고 있습니다. 그런데 피해를 입힌 사건은 명확하게 있는데 책임을 지는 사람이 아무도 없다고 한다면 이게 기본이고 상식이고 정의가 되겠습니까? 단순한 실수나 착오로 인한 피해 발생자에게 징벌적 손해배상을 하자는 것이 결코 아니라는 점을 다시 한번 말씀드립니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 알겠습니다.

○한민수 위원 저 합니까?

○소위원장 김현 하십시오.

○한민수 위원 허위조작정보 근절법, 정보통신방법을 어떤 정치적 의도를 가진 법이라고 볼 문제는 단연코 아니라고 봅니다. 지금 허위조작정보는 정말 유튜브를 비롯한 특정 채널—플랫폼은 얘기 안 하겠습니다만—우리가 잠시만 들어가면 차고 넘칩니다. 정말 말도 안 되는 허위조작정보가 흘러 다니고 있습니다. 아까 말씀하시는 것처럼 정치인, 대기업, 일반인들 피해는 어떻게 할 겁니까? 연예인들은 어떻습니까?

저는 현재 정보통신방법 제44조의7(불법정보의 유통금지 등) 조항만으로는 입법의 실익이 없다고 보고 있습니다. 그래서 우리가 수개월째 이렇게 논의해 온 것 아니겠습니까? 허위조작정보의 배포·유통은 그 한계점에 다다랐다고 봅니다. 우리 사회가 지금 극단적으로 많은 국민들이 우려하는 상황이 되는 것의 상당 부분이 저는 허위조작정보에 있다고 봅니다.

아직도 부정선거를 믿는 분들이 있습니다, 여기 계신 분들 아무도 없겠습니까마는. 한번 나가 보십시오. 그게 수시로 알고리즘을 타고 들어옵니다.

혐중론, 특히 특정인을 대상으로 한…… 도저히 상식적으로 판단해 보면 이건 진실일 수가 없어요. 그런데 매일 그걸 접하는 분들이 있고 거기에 또 빠져들고 있습니다.

저는 극단적 사회갈등의 단초가 되기 때문에 이 법을 통해서 의율이 필요하다는 생각을 하고 있고요. 표현의 자유, 저는 정말 소중한 가치라고 보고 존중돼야 된다고 봅니다. 그런데 우리가 오늘 논의하고 있는 이 법을 통해서 표현의 자유가 온전하게 존중될 수 있지 않겠나, 그런 규칙을 만드는 과정으로 보고 있습니다.

법안을 꼼꼼히 보시면 악의적이고 반복적인 허위조작정보의 유포나 배포, 여기에 대해서 최소한의 규칙을 만드는 것 아니겠습니까? 정상적인 정보, 정상적인 표현의 자유 이런 부분들은 오히려 이번에 우리가 논의되고 처리하려고 하는 정보통신방법에 따라서 더 잘 존중될 것이다 이런 생각을 해서 이 법에 찬성합니다.

○소위원장 김현 이훈기 위원님 말씀해 주시기 바랍니다.

○이훈기 위원 많은 위원분들이 말씀하셨습니다 허위조작정보는 정말 한계에 온 것 같아요. 21대 국회인가요, 저희가 징벌적 손해제 만들 때하고 또 상황이 많이 다르다고 생각하고. 지금 이런 법을 만들지 않으면 손 쓸 수 없는 상황까지 갈 것 같아서 시의 적절성에 대해서는 지금 필요하다고 보고요.

그리고 이 법이 상당히 많은 고민의 산물이고 과거 21대의 법하고는 상당히 다르다고 생각해요. 그리고 조항, 조항을 보면 상당히 많은 고민의 흔적이 묻어 있고. 그리고 밖에서 시민사회나 이쪽의 의견도 다 반영은 못 했지만 어느 정도는 반영됐다고 생각해요. 그래서 수정에 수정을 거듭한 게 민주당안이기 때문에……

그렇다고 이걸 언제까지 기다려서, 100% 수용해서 법을 만들 수는 없기 때문에, 법의 완결성이라는 게 누가 담보하겠습니까? 그래서 이 정도 수준에서 법을 만들어서 적용하고 또 필요한 것은 개정도 해 가고 그래야 되지 않나 싶어요.

그래서 저는 빨리, 이제 충분히 통과시킬 정도 됐다고 생각합니다. 그리고 저는 제44조의11(타인을 해할 의도의 추정) 이 부분을 삭제했으면 좋겠다고 했는데 이건 삭제가 됐어요. 이 부분에 대해서 언론계에서 상당히 우려했거든요.

○최형두 위원 어떻게? 제44조……

○이훈기 위원 제44조의11(타인을 해할 의도의 추정).

그래서 기존에 탐사보도 하는 쪽이나 여러 문제 제기를 했는데 이 부분 전부 다 삭제했어요. 그래서 저는 그런 우려는 상당히 줄었다고 생각하거든요. 그래서 저는 논의가 충분히 됐고 이제 통과시킬 때가 됐다고 생각합니다.

○최형두 위원 균형을 잡기 위해서 저도 좀……

우리가 허위조작뉴스의 폐해, 부정선거 여론전의 폐해를 정말 다 겪고 있기 때문에 누가 그걸 모르겠습니까?

그런데 저희는 과유불급…… 얼마 전에 이재명 대통령도 이야기했나요, 과유불급이라 그랬습니까? 교각살우를 걱정하고 있는 겁니다. 왜 진보시민단체, 언론노조가 반대하겠습니까?

그리고 여러 민주당 위원님이 말씀하셨지만 지금 허위조작뉴스 유포하면 체포합니다. 감옥 보냅니다. 우리나라는 형법상 처벌이 엄격하게 있는 나라입니다.

왜 유엔 인권보고관은 이런 법체계와 비슷한 법체계에 대해서 가짜뉴스를 엄벌하겠다는 그 선량한 의도의 언론중재법 개정안에 대해서 그렇게 걱정하고 국회가 표결을 멈춰달라고 했겠습니까?

미국에서는 법으로 징벌적 손배를 정하는 것을 오히려 금지하고 있습니다. 미국에는 물론 언론 소송이 판례 국가이기 때문에 판례로 쌓여 있습니다. 그러나 주법상, 예컨대 우리가 잘 아는 매사추세츠주·캘리포니아주 굉장히 진보적인 주에서는 이를 금지하고 있습니다. 이런 것을 법으로 정해서 징벌적 손배 같은 것으로 언론을 겁박하거나 이런 것을 못 하게 하고 있습니다.

영국에서는 오히려 신속한 정정보도를 하면 이런 여러 가지 배상책임에서 면책을 시켜주는 방식으로 하고 있습니다.

그런데 지난번에도 문제됐던 가장 핵심 조항은 징벌적 손배 부분입니다, 5배 징벌적 손배. 이걸요 이 일을 보도한, 보통 손배를 내면 그 언론인과 또는 그 인플루언서와 그 회사를 동시에 냅니다.

그러면 선량한 기자가 했는데, 자기는 자신이 있어요, 자신이 있는데 권력자나 재력가가 소송을 냅니다. ‘너 5배까지 손배를 할 수가 있어’ 그러면 집에서 그 가족들이 얼마나 걱정하겠습니까? ‘아니, 쥐꼬리만한 월급 받아오면서 나라에 무슨 애국한다고 그런 소송에 걸리냐고’. 버터 내겠습니까? 그 회사는 버터 내겠습니까?

결국 추가 탐사보도를 중단합니다. 그 소송을 제기하는 것만으로도 충분히 chilling 이펙트, 전략적 봉쇄 효과를 거둘 수 있기 때문에 저희들은 적어도 최소한 징벌적 손배 부분은 재고돼야 된다. 이 부분을 수정한다면……

○소위원장 김현 예……

○최형두 위원 잠깐만, 들어보십시오.

○소위원장 김현 똑같은 얘기 계속 반복되잖아요.

○최형두 위원 아니, 그래서 징벌적 손배소를 제외한 법안으로 대안을 마련해야 된다고 생각하고요. 이걸 정말 판례로 쌓일 문제라고 생각합니다.

다음에 조국혁신당 원내대표가 걱정한 대목도 이런 대목이라고 생각합니다. 그리고 구글 유튜브의 문제, 알고리즘으로 접근해야 될 문제가 있습니다. 그걸 계속 다루고 있습니

다.

지난번에 뭘니까? 냉부해 했을 때 구글에서 아주 악랄한 표현들은 바로 다 삭제하고 있습니다, 유튜브를 통해서. 그런 것들을 통해서 알고리즘의 문제를 생각해야 되고.

지금 과유불급, 교각살우, 형법상 명예훼손을 구속하고 하는 이런 형벌의 체계가 분명히 남아 있는 나라에서 선진국 어디에도 없는 징벌적 손배를 가지고서 언론의 자유를 억압하려고 한다는 이런 오명을 쓰지 않도록 저희들은 이 법안에 대해서, 특히 징벌적 손배소 부분을 제외한 대안 마련에 좀 더 심사숙고해 주기를 당부드립니다.

○소위원장 김현 노종면 위원님 마지막 발언으로 듣도록 하겠습니다.

○노종면 위원 저는 항목별로 심의할 줄 알았더니 다들 총론을 말씀하시니까 저도 그냥 몰아서 총론 겹해서 말씀드리겠습니다.

공정성 심의, 공정성이라는 모호한 개념이 안 된다는 건 행정기관이 제재 판단을 하기 때문이거든요. 이 법은 법원이 판단하는 근거를 제시하는 거예요. 그래서 법적인 용어들, 폭력이라든가 손해라든가 법익침해라든가 이걸 결국 법원이 판단하라고 하는 겁니다. 그래서 이걸 단순 비교는 안 되는 것이고요.

판례 말씀하셨는데 우리나라, 몇 년 동안 오보 피해를 당했다고 하시는 분이 겨우 소송에서 이겨서 얻는, 받아들이는 손해배상액이 얼마나 되겠습니까? 정신적인 피해, 허위조작정보도 아니고 그냥 단순 오보라 하더라도 그 피해가 가늠이 안 될 텐데 평균값이 400만 원 전후예요. 이런 판례가 수십 년 동안 축적이 돼 와서 법원 내부에서 이것 올리자고 아무리 해 봐야 가동이 안 돼요. 그래서 이런 징벌적 손배제도가 지금 우리나라 벌써 25개 법이 돌아가고 있습니다. 언론에도 도입, 정보 관련에도 해야 된다는 거고요.

추정 요건, 그러니까 악의를 추정하는 것, 그래서 입증책임을 전환하는 요건의 필요성은, 이게 불필요한 다툼을 최소화하고 언론에 대한 자의적인…… 법원도 자의적인 오류에 빠질 수 있잖아요. 그걸 제어하기 위해서 추정 요건을 반드시 넣어야 된다. 그래야 걸려는 쪽도 또 소송을 당하는 쪽도 서로 사전에 그 기준을 가지고 대비하고 조심하고 그럴 수 있다고 지금도 확신하고 있어요.

그런데 아까 말씀하신 여러 사회단체, 언론계, 또 다른 당의 의견들을 다 종합해서 법을 만들어야 되는 것이기 때문에 제 소신과는 다른 결과를 존중하고 거기에 수긍할 수밖에 없다라는 판단을 하고 있습니다만 지금 법안심사소위 시간이기 때문에, 사실 이 법안 특위 간사로서 설계하는 데 매우 깊숙이 관여했습니다.

여기 여러분들이 보시는 허위조작정보의 매우 구체적인 구성요건들, 이게 다 추정 요건이라는 명확한 판단 기준을 제시함으로써 다 연계돼 있는 그런 체계들이예요. 그런데 그 추정 요건은 빠지면서 요건은 매우 강하게 남기 때문에 지금 단계에서는 이 법이 허위조작정보를 가려내는 그런 기능을 할 수 있을까 오히려 우려가 됩니다.

예를 들면 수정안 자료의 2페이지 3호에 보면 ‘사실을 알았음에도’라고 돼 있잖아요. 우리가 보통 손해에 관련된 재판을 하면 고의 또는 과실을 가지고 판단합니다. 알 수 있었어도 책임을 물어야 되는 거예요, 확인하지 않은 책임이 있으니까. 그런데 ‘알았음에도’라고 명확하게 한 것은 추정 요건이 있기 때문이었어요. 그런데 이걸 ‘알 수 있었음에도’로 바뀌야 된다는 게 제 소신입니다, 추정 요건을 뺀다면.

그리고 4페이지에 보면—이것도 같은 체계입니다—손해배상 손배액, 가중 손배액을 결

정하는 기준으로서 1호에 ‘허위조작정보임을 알았던 경우’로 돼 있잖아요. ‘알았거나 충분히 알 수 있었던 경우’로 해야 합니다. 안 그러면 입증하기가 힘들어요. 이것만 입증하는 것이 아니라 1·2·3호를 다 입증해야 되거든요.

○한민수 위원 위원장님, 진행을 좀 해 주시지요.

○노종면 위원 마무리 좀 할게요.

그리고 소송을 당하는 자에 대한 보호를 두터이 하다 보니까 체계가 너무 중복된 게 있습니다.

6페이지 보십시오. 5항하고 7항은 사실상 중복이에요. 이렇게까지 해야 되나라는 생각이 있고, 이것만 중복되는 게 아니라 9페이지에 나오는 전략적 봉쇄소송과 관련된 것도 공익적인 목적을 판단하도록 돼 있어요. 그러니까 공익 목적의 정보유통을 보호하기 위해서 저는 진짜 과하다 싶을 정도로 규정이 들어가서 5항 정도는 삭제해도 된다는 입장인데 여러분들 의견은 어떨지 모르겠고요.

9페이지는 여기 계신 분들에 다 맞닿아 있는 부분이기도 하고 법체계의 문제이기도 하고요. 10항 보십시오. ‘제7항의 공인 등이 청구한 가중 손해배상’, 이게 만약에 입틀막 봉쇄소송으로 인정되면 역으로 손배를 당할 수 있어요. 나는 이걸 이해민 위원님이 좀 들어 주셨으면 좋겠는데, 이것은 중간판결이고 60일 이내에 판단해야 되는 겁니다. 그런데 손해배상액을 그 기간 안에 산정할 수 있을까요? 유통자를 보호하기 위해서, 만약에 추정 요건이 들어가면 좀 과할 정도로 보호책이 들어가는 것이 필요하다고 생각할 여지가 있어서 저도 그 조건으로 10항이 들어가는 것을 이해하고 있었는데 추정 요건이 빠지면 7항·10항은 빠지는 게 저는 맞다고 봅니다.

이 조문 자체를 넣자고 주장한 자로서, 설계한 자로서 이걸 누구의 요구도 들은 게 아니에요. 그리고 나중에 7항하고 10항이 여기 계신 분들에게도 당연히 적용될 가능성이 매우 큼니다. 심각하게 봐 주시기를 요청드립니다.

○소위원장 김현 예, 알겠고요.

○김장겸 위원 짧게, 짧게 할게요.

○소위원장 김현 잠깐, 이해민 위원님도 하실 얘기……

간단하게 해 주시기 바랍니다.

○김장겸 위원 아까 박충권 위원님이 말씀하신 사실확인 단체 지원은 여전히 이 법안에 살아 있는 거지요?

○노종면 위원 예, 그것은 살아 있는데 그게 방미통위가 관장하게 돼 있어요. 그렇지요? 투명성센터를 설치해서……

○김장겸 위원 그런데 제가……

○노종면 위원 그게 여야가 4 대 3으로 구성되잖아요.

○김장겸 위원 저는 민주당 의원님들의 진심이나 충정을 이해 못 하는 바는 아니지만 이런 부분에서 충분히, 소위 진보·좌파단체들을 먹여 살리기 위한 어떤…… 그걸로 일자리 만들기라는 그런 의구심을 충분히 생각할 수 있다, 그런 생각이 들고요. 그래서 왜 그렇게 하는지 저는 정말 이해가 안 되고. 또 소위 지원받는 단체들이 박충권 위원님이 말씀했듯이 사실확인을 한다라는 그 자체도 납득할 수가 없고.

아까 팩트시트를 근거로 국내대리인제도를 보류한다고 했는데 사실은 이걸 보면 계시

물 게재자로 국한했지만 전반적으로 구글 유튜브 이걸 옥죄는 것 아닙니까? 그렇다면 그런 관세협상을 이유로 국내대리인제도를 보류한다는 그 논리가 앞뒤가 안 맞잖아요, 이 정보통신망 개정안 자체가 이걸 옥죄는데. 미국에서나 혹은 거대 빅테크가 있는 데에서 이걸 또 받아들이지……

그래서 그렇게 하려고 그러면, 국내대리인제도 이것은 정말 우리가 꼭 필요한 게 예를 들어서 내가 수차례 이야기한 파라과이에 본사를 둔 나무위키, 개보위에서 제출하라고 그래도 파라과이 법원에 제소하라고 이야기해서 개보위에서 그냥 고발한 것 아닙니까? 고발하겠다고 발표하고 그랬는데.

그런 최소한의 우리 국민을 위한 인권적인 장치, 소위 인권보호 장치를 위해서라도 국내대리인제도도 같이 논의해야 되는 것 아니냐, 제 의견입니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 예, 알겠습니다.

박충권 위원님.

○박충권 위원 인간이 만드는 것은—제가 자주 얘기하는 겁니다마는—완벽한 것이 없습니다. 그리고 세상의 모든 일에는 뭘 하나 좋게 만들면 안 좋아지는 부작용이 꼭 생깁니다. 트레이드오프(trade-off) 관계라고 하지요. 이게 세상의 원리입니다.

그래서 우리가 허위조작정보 그런 것으로 인해서 발생하는 피해 이것을 막겠다고 우리에게, 인간에게, 현대사회에서 정말 가장 중요한 가치, 표현의 자유, 언론·출판의 자유 이런 것을 제약하는 이런 우를 범하면 안 된다. 우리가 뭔가를 개선할 때는 전체적으로 좋아지는 방향으로 가야지 이 개선이 개선보다 부작용이 더 커서 뒤로 후퇴하는 방향으로 가면 안 된다는 말씀을 드릴게요.

현행법으로도 분명하게 사이버 레커라든가 허위조작정보로 인한 범죄를 처벌할 수 있는 규정들이 마련돼 있습니다. 이런 것들을 조금씩 보완하는 방향으로 가야지 이렇게 크게 변형시켜서……

○소위원장 김현 예, 알겠습니다.

○박충권 위원 잠깐만요.

○소위원장 김현 너무 동일한 내용으로 지속·반복되고 있다는 점을 말씀드립니다.

○박충권 위원 그래서 말씀을 드리는 거예요.

그래서 이렇게 점점 안 좋아지는, 표현의 자유를 억제해 가지고 독재가 되는 그런 방향으로 흘러가게 된다고 그러면……

○소위원장 김현 예, 알겠습니다. 여기까지 하십시오.

○박충권 위원 결코 민주당 의원님들께도 도움이 되지 않습니다.

그러니까 이런 부분들을……

○소위원장 김현 박충권 위원님, 사보임 해서 들어오셔서…… 1차 회의 때 논의된 내용 지금 생략하고 있잖아요.

○박충권 위원 잘 알고 있습니다. 잘 알고 있고요.

○소위원장 김현 여기까지 얘기 듣고요. 그만하십시오.

○박충권 위원 그래서 우리가 뭔가 하나 부작용을 잡겠다고 우리의 큰 가치를 포기해서는 안 된다는 말씀을 분명하게 드리겠습니다.

○소위원장 김현 동일한 내용으로 했기 때문에 제가 진행을 원만히 하겠습니다.

○박충권 위원 그래서 제가 드리는 말씀은……

○소위원장 김현 진행을 원만하게 해 주십시오.

○박충권 위원 우리 당의 김미애 의원님도 법안을 발의했지만 저는 그 법안 자체도 반대합니다.

○소위원장 김현 다음으로 이해민 위원님 말씀해 주시기 바랍니다.

○이해민 위원 노종면 위원님, 말씀 감사하고요.

저는 이 법안이 살아남아서 본연의 목적 달성을 할 수 있으면 좋겠습니다. 그래서 이게 행여 권력자의 도구라는 오명이 되지 않도록, 그런 우려를 제거할 수 있는 진짜 최소한의 장치를 두었다. 아까 6페이지 5항 그리고 9페이지에 대한 의견은 잘 들었습니다만 이러한 최소한의 장치라는 점을 분명히 합니다.

○소위원장 김현 여기 하나만 제가 확인하겠습니다.

60일로 되어 있는 게 너무 짧은 것 아니냐라는 우려도 있는데 그 부분에 대해서는 다른 이견 없습니까, 60일로 하는 것에 대해서?

○노종면 위원 60일 짧지요. 이것 손해배상까지 하려면 60일 가지고 어떻게 합니까?

○소위원장 김현 거기에 대해서 의견을 묻잖아요.

그냥 60일로……

○이해민 위원 일부러 짧게 한 케이스라서……

○소위원장 김현 측면이 있다는 거지요?

알겠습니다.

○노종면 위원 그러니까……

○소위원장 김현 잠깐만, 노종면 위원 논쟁하지 맙시다. 됐습니다.

○노종면 위원 아니, 논쟁을 하라고 지금 심의하는 것 아닙니까?

○소위원장 김현 아니요, 잠깐만. 잠깐만요.

○노종면 위원 아니, 합리적인 의견을 서로 교환하라고 심의하는 것 아닙니까. 얘기할 게요.

○김장겸 위원 그렇지. 이야기하시는 게 맞지.

○노종면 위원 손해배상액을 따져야 되면 늘려야 되는 거고요. 60일로 줄이는 그 취지는 충분히 공감해요. 중간판결이기 때문에 이게 봉쇄소송인지 여부를 빨리 판단하라는 거여서 그 부분이라면 더 줄여도 저는 동의할 수 있어요. 그런데 손해배상까지 시킨다면 서요. 그러면 배상액 산정을 해야 될 것 아니에요? 그걸 어떻게 합니까, 60일 안에.

○소위원장 김현 알겠고요.

○노종면 위원 앞뒤가 안 맞다는 말씀을 드리는 거예요, 이 법체계 자체가.

○최형두 위원 그러니까 좀 심사숙고하자는 이야기입니다.

○소위원장 김현 이것 때문에 그러면…… 이것 오늘 처리 안 하자는 취지는 아니지요?

○노종면 위원 그건 아닌데 우리가 또 법사위 징크스가……

○소위원장 김현 예, 아니지요. 근거를 남겼고요.

그러면 이 안에 대해서 일단은 더 얘기하지 않고요.

다음으로 의사일정 제20항부터 제34항까지에 대해 수석전문위원께서 보고해 주시기 바

랍니다.

○최형두 위원 또 있어요?

○소위원장 김현 예.

○수석전문위원 이복우 사이버 명예훼손인데요. 이걸 하다 보면 아까 방금 얘기했던 이해민 의원안의 사이버 명예훼손 사실적시 부분도 조금 포함되어 있습니다.

소위 자료 보시겠습니다. 이건 개정안의 주요 내용이 사이버 명예훼손죄의 법정형을 변경하는 겁니다, 첫 번째는.

현재는 사실적시 명예훼손은 3년 이하 징역, 3000만 원 이하 벌금이고 허위사실 명예훼손은 7년 이하 징역, 10년 이하 자격정지, 5000만 원 이하 벌금인데 이것을 여러 안들이 법정형을 변경하고 있습니다. 이용우 의원안은 사실적시 명예훼손 자체를 직접 폐지하는 내용이고요.

그다음에 명예훼손죄 구성요건을 변경하고 또 일부 친고죄로 전환합니다. 최기상 의원안, 신동욱 의원안은 생략하겠습니다. 또 박주민·이주희·이용우 의원안들을 보면 허위사실 사이버 명예훼손죄를 친고죄로 변경하고 있습니다.

박주민·이주희·이해민·이용우 의원은 사실적시 사이버 명예훼손죄를 폐지하고 있습니다. 방식은 불법정보에서 사실적시 사이버 명예훼손 정보를 제외합니다. 그러면 사이버 명예훼손죄가 폐지됩니다. 다만 이해민 의원안은 형법에는 폐지하지 않고 있습니다. 그래서 조금 다릅니다. 조금 다른데, 그건 나중에 어차피 정리하시면 될 것 같습니다.

명예훼손죄로 획득한 이익의 몰수·추징 근거가 있고요.

정보 삭제요청에 따른 임시조치 기간을 30일에서 60일로 연장합니다.

사이버 명예훼손 방지를 위해서 사업자의 의무 등을 정하고 있습니다.

간략한 요지를 보고드리겠습니다.

5쪽입니다.

내용은 사이버 명예훼손죄의 구성요건이나 법정형 변경하고 친고죄로 전환하는데 이르는 현재 명예훼손죄의 기본적인 취지라든가 명예훼손죄 피해의 중대성과 사회적 영향 또 형법상 명예훼손죄와의 체계와 관련 등을 감안해서 한번 종합적으로 고려해서 판단해 보실 필요가 있을 것으로 보입니다.

이익의 몰수·추징은 형법이나 범죄수익은닉규제법에서 일반근거를 두고 있기 때문에 개정의 실익이 그렇게 큰 것으로 보이지는 않습니다.

6쪽입니다.

정보 삭제요청에 따른 임시조치 기간 연장은 방미통위의 의견을 보시면 될 것 같습니다. 다만 이게 권리침해를 주장하는 소명만으로 해당 게시물의 접근을 임시적으로 차단하는 게 표현의 자유를 조금 제한하는 측면이 있지 않느냐, 그래서 신중하게 검토가 필요한 것으로 보입니다.

사이버 명예훼손 방지를 위한 사업자의 의무인데 이거는 당사자가 직접적인 삭제요청이 없는데도 사업자가 선제적으로 기술적·관리적 조치를 해야 되는데 이러면 사업자 부담도 되지만 이용자의 표현의 자유를 제한하는 측면도 있습니다. 신고절차 마련하는 것도 마찬가지로 논리입니다.

8쪽, 표를 보시겠습니다.

사실적시 사이버 명예훼손 완화 또는 폐지인데요. 아까 말씀드린 것처럼 불법정보의 범위를 축소하는 겁니다. 최기상 의원안은 ‘사실’ 부분을 ‘사생활의 비밀을 침해하는 사실’로 전환해서 사실의 범위를 축소했습니다. 박주민·이주희·이해민·이용우 의원안은 ‘사람을 비방할 목적으로 사실을 드러내어 타인의 명예를 훼손하는 정보’를 불법정보에서 빼 버렸습니다.

이렇게 되면 사실적시명예훼손죄라는 게 표현의 자유를 제약하는 문제가 있는데 그렇지만 개인의 외적인 명예라는 게 한번 훼손되면 위낙 회복도 어렵고 전과속도도 빠르니까 사실적시명예훼손죄를 폐지하는 게 과연 사회적으로 타당하고 필요한지 등에 대해서 한번 고민해 보셔야 될 것 같고요. 현재도 형법 제307조 1항에 정하는 사실적시 명예훼손이 표현의 자유를 침해할 정도로 과잉금지원칙에 반하지 않는다고 판단한 바가 있습니다. 그다음에 형법과의 정합성이 있기 때문에 형법 개정안의 심사 내용을 한번 고려해 가면서 판단해 보셔야 될 것 같고요.

그다음에 아래쪽 보시면 사실적시 사이버 명예훼손죄 폐지 또는 완화하는데 아까 말씀드린 것처럼 구성요건을 완화하거나 또는 삭제하고 뒤에 벌칙규정까지 삭제하는 겁니다.

10쪽, 최기상 의원도 마찬가지로, 현재도 같은 논리입니다.

11쪽 보시면 또 마찬가지로입니다. 제가 설명드린 내용과 유사합니다. 똑같습니다.

12쪽, 법정형 변경하는 부분은 아까 말씀드린 것처럼 조승환 의원 등은 법정형을 상향하고 조국 의원은 법정형을 하향합니다. 그다음에 이주희·이용우 의원은 허위사실 명예훼손에 한정해서 법정형을 상향하는 겁니다.

이런 부분에 대해서는, 사이버 명예훼손죄의 법정형만을 완화하게 되면 이게 형법과의 정합성 문제도 있고 또 명예훼손죄를 조금 더, 특히 사이버 명예훼손죄를 형법상 명예훼손죄보다 조금 더 가중해서 처벌했던 그런 취지 등을 한번 감안하셔야 될 것 같고요. 그다음에 아까 말씀드린 것처럼 형법 심사과정하고 함께 고민해 주셔야 될 것 같습니다.

15쪽, 이거는 신동욱 의원안인데 상습적으로 했을 경우에 가중하도록 돼 있는데 이게 보시면 현행 형법이 일반 명예훼손죄하고 또 출판물 명예훼손죄에 대해서 가중처벌을 두고 있는데 이게 형법상 명예훼손죄하고 좀 어긋날 수가 있습니다, 이것만 가중하게 되면. 또 경제적 이익보다도 평판 훼손의 목적이 죄질이 더 나쁠 수도 있는데 이런 걸 한번 감안하셔야 될 것 같고요.

17쪽, 사이버 명예훼손죄를 친고죄로 전환하는데 최기상 의원안은 사실적시명예훼손죄에 대해서 박주민·이주희·이용우 의원안은 허위사실 적시에 대해서 친고죄로 전환하는데, 친고죄로 전환하게 되면 피해자가 범죄자의 보복이라든가 평판 악화를 우려해서 피해자를 위협하거나 강요할 우려가 있고 또 당사자들 사이에서 분쟁을 빨리 촉진하려고 한 반의사불벌죄의 취지를 조금 약화시킬 염려도 있다고 보여집니다. 다만 현재는 친고죄로 하든 반의사불벌죄로 하든 크게 어느 쪽이 더 합리적이라고 예단하기는 어렵다, 그래서 꼭 평등원칙에 반하지 않는다고 판시한 바가 있습니다.

18쪽, 그리고 형법 명예훼손죄 부분이 법사위에 계류 중이니까 이런 것과 감안해서 한번 논의해 주시면 좋겠고요. 그다음에 법무부에서는 조금 신중하게 판단했으면 좋겠다고 얘기하고 있습니다.

20쪽, 이익의 몰수·추징은 넘어가겠습니다.

22쪽, 임시조치 기간을 30일에서 60일로 연장하는데 현행법이 임시조치를 해 놓고 나서 후속조치에 대해서 규정하고 있지 않기 때문에, 그래서 통상적으로 게시물을 재게시하지 않고 삭제하고 있기 때문에 법 개정의 실익 여부에 대해서 한번 판단해 보실 필요가 있을 것 같습니다. 그다음에 한국인터넷자율기구라든가 한국인터넷기업협회 이런 데서는 실효성에 대해서 의문을 제기하고 있습니다.

25쪽, 사업자의 의무입니다.

이건 정보통신서비스 제공자에게 권리침해정보나 유통방지를 위한 기술적·관리적 조치 의무를 두도록 하고 있는데, 아까 말씀드린 것처럼 사업자가 선제적으로 기술적·관리적 조치의 의무를 부담하게 되면 사업자의 부담 부분도 있지만 사실상 사업자로 하여금 이용자의 표현의 자유를 제한할 측면이 있기 때문에 조금 고민해 보셔야 될 것 같습니다.

27쪽, 이정현 의원안은 불법침해·권리침해정보 신고절차 정도를 마련하자는 얘기입니다. 권리침해정보에 대해서는 신청인의 범위를 모든 이용자로 규정하는 게 적절한지 한번 보셔야 될 것 같고요. 그다음에 불법정보는 방심위로 연계해 가지고 방심위가 판단해 가지고 구체적으로 규정할 필요가 있어 보입니다.

30쪽 부칙과 31쪽 경과조치는 생략하겠습니다.

32쪽, 청원입니다.

이거는 본인의 신상을 숨긴 채 타인을 공격해서 죽음에 이르게 한 유튜버의 행위에 대해서 국회 차원의 제재 요청에 관한 청원인데, 경제적 이익을 목적으로 특정 콘텐츠를 생산하는 방송인들에 대한 제재 요청인데 사이버 명예훼손법을 심사하면 청원의 목적이 달성될 수 있을 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 정측 의견 얘기해 주시기 바랍니다.

○방송미디어통신위원회사무처장전담직무대리 김영관 8페이지, 사실적시 사이버 명예훼손 완화 또는 폐지 관련해서는 박주민·이주희·이해민 의원님 안에 대해서 표현의 자유를 확대하고자 하는 개정 취지에 공감한다는 의견입니다.

12페이지, 사이버 명예훼손죄의 법정형 변경 부분은 사이버 명예훼손죄의 법정형 변경을 형법과의 법적 균형 및 형평성 등을 고려할 필요가 있다는 수석전문위원실 검토의견에 동의합니다.

15페이지, 상습적 사이버 명예훼손죄 가중처벌에 대해서도 수석전문위원실과 같은 의견입니다.

17페이지, 사이버 명예훼손죄 친고죄 전환하는 부분도 형법상의 명예훼손죄를 친고죄로 전환하는 부분과 함께 같이 고려할 필요가 있다는 의견입니다.

20페이지, 사이버 명예훼손죄로 획득한 이익의 몰수 및 추징 관련해서는 앞부분에서 사실적시 명예훼손에 대한 벌칙 규정이 삭제된다면 조승환·조인철 의원님 법안에서 봤을 때 제70조제1항 이 부분이 사실적시 명예훼손에 대한 벌칙 규정이기 때문에 같이 삭제되어야 할 것 같습니다.

22페이지, 정보 삭제요청에 따른 임시조치 기간 연장 부분은 별도의 제도적 보완 없이 임시조치 기간을 단순히 연장하는 것은 표현의 자유를 침해할 우려가 있다는 입장입니다.

25페이지, 사이버 명예훼손 등 방지를 위한 사업자의 의무에 대해서는 불법성이 명백하지 않은 정보에 대해 기술적 관리 조치를 요구하는 것이 사업자의 검열 및 표현의 자유 문제가 제기될 수 있어서 신중할 필요가 있다는 의견입니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 위원님들 말씀해 주시기 바랍니다.

○최형두 위원 최형두입니다.

지금 정부 의견도 보면 모든 조항에 대해서 신중검토 의견이 많습니다. 특히나 이것은 형법 개정 조항과 관련해서 같이 심사해야 될 대목인데 이 부분을 서두를 필요가 없다고 생각합니다. 아울러 마찬가지로 앞의 법안도 저희들은 징벌적 손해소 5배를 제외한다면 상당 부분 의견을 접근할 수 있다고 봅니다. 때문에 이 법안과 앞선 법안들에 대해서 계속심사를 강력히 요청드립니다.

○소위원장 김현 또 의견 있으신 분 말씀해 주시기 바랍니다.

이정현 위원님, 이해민 위원님 차례대로 하겠습니다.

○이정현 위원 사이버 명예훼손 등 방지를 위한 사업자의 의무 부과는 저는 굉장히 필요하다고 생각합니다. 검토해 주신 것처럼 불법성이 명백한 경우로 한정하더라도 사업자에 의무를 부과하지 않고 그냥 사업자는 수수방관하고 있는 상태에서 계속 이런 사이버 명예훼손이 이어지는 상태를 방관해서는 안 된다, 저는 그렇게 생각합니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 이해민 위원님.

○이해민 위원 아까 전에 수석전문위원이 발표하실 때 명예훼손죄를 친고죄로 전환하는 부분에 대해서 형법 관련해서 같이 돼야 된다고 말씀하셨는데요. 조국 대표 안 같은 경우는 정보통신망법 개정안과 더불어서 형법 개정안이 함께 발의가 되어 있었다라는 것을 말씀드립니다.

○김장겸 위원 저도 의견……

○소위원장 김현 예.

○김장겸 위원 사실적시 명예훼손 문제를 삭제하는 것은 앞의 정보통신망법이나 지금 이 법안 관련해서도 아마 논란이 되고 있는 것 같은데 저는 이게 사이버 레커 문제 이런 것을 굉장히 더, 오히려 도와주는 거 아니냐 하는 그런 생각을 가지고 있습니다. 그래서 그것을 삭제하는 것은 신중해야 된다고 생각합니다.

○소위원장 김현 신성범 위원님 의견 없으시고요?

○신성범 위원 예, 특별한 내용이 없습니다.

○소위원장 김현 박충권 위원님 의견 없으신가요?

○박충권 위원 간사님과 동일합니다.

○소위원장 김현 반대 입장이신 거지요?

○신성범 위원 예, 그렇습니다.

○소위원장 김현 말씀하시지요, 정부 측 의견.

○방송미디어통신위원회방송통신이용자정책국장 신영규 방송통신이용자정책국장입니다.

아까 말씀드리신 와중에 누락된 부분이 있어서 추가로 말씀드리겠습니다. 좀 전에 논의하신 허위조작정보 관련한 최민희 의원님 망법 개정안의 20페이지입니다. 좀 전에 논

의하셨던 최민희 의원님 망법 개정안을 보면 허위사실 적시……

○소위원장 김현 어디 얘기하세요, 어디?

○방송미디어통신위원회방송통신이용자정책국장 신영규 20페이지입니다.

○소위원장 김현 어느 자료의 20페이지요?

○방송미디어통신위원회방송통신이용자정책국장 신영규 지금 현재 보고 계신 자료의 20페이지입니다.

○소위원장 김현 예.

○방송미디어통신위원회방송통신이용자정책국장 신영규 말씀드리겠습니다.

아까 논의하셨던 최민희 의원님 망법 개정안을 보면 허위사실 적시 명예훼손에 대해서는 필요적 몰수·추징으로 규정이 변경되었습니다. 그러다 보니까 여기서도 그 부분을 감안하셔서 논의하셔야 될 것 같고요. 이 법에서도 좀 수정이 있어야 될 것 같습니다.

○소위원장 김현 이정현 위원님 얘기해 주시기 바랍니다.

○이정현 위원 앞서 말씀드렸던 사업자의 의무 부과와 관련해서 다시 한번 말씀드리면, 불법성이 명백한 경우로 수정 가능하다는 말씀을 드리고요.

이어지는 27페이지의 신고와 관련된 경우에도 불법성이 명백한 정보에 한정하고 그리고 그 피해를 입은 사람들이 그 운영자에게, 사업자에게 신고할 수 있는 절차를 마련하는 것이 포함될 수 있도록 수정하는 데 동의합니다. 수정해서라도 사업자에 의무를 부과해야 된다고 다시 한번 강조드립니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 참고로 저희 민주당은 이주희 의원안을 중심으로 검토해 주시기 바랍니다. 언론개혁특위에서 제기된 바입니다.

○이정현 위원 이주희 의원안이요?

○소위원장 김현 이주희 의원님안으로, 사실적시에 의한 명예훼손 부분만 개정안에 반영하는 걸로.

○노종면 위원 친고죄 그거는 안 들어가는 거지요?

○소위원장 김현 예, 이주희 의원님 안으로 사실적시에 의한 명예훼손으로만 넣는 걸로……

○신성범 위원 예?

○소위원장 김현 아니, 저희 얘기예요, 저희 얘기.

○신성범 위원 따로 이야기를……

○이정현 위원 저는 사업자의 의무와 신고절차에 대해서 말씀드렸습니다.

○김장겸 위원 전체회의가 연기됐어요?

○소위원장 김현 예, 정리할 시간이 필요해서요.

○신성범 위원 빨리합시다.

○소위원장 김현 더 얘기하실 분?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

○최형두 위원 제가 마지막으로 하겠습니다.

오늘 법안 3개를 한꺼번에 묶어서 굳이 의결하시려고 하는 것 같은데 저는 우리 이 문제에 대한 걱정은 다 똑같습니다. 그러나 왜 이 문제에 대해서 선진 국가들이라든가 유

엔이라든가 또 진보적 시민단체 걱정이 이렇게 많은가, 그 사람들이 우리 걱정을 몰라서 그러겠습니까? 그러나 과유불급, 교각살우라는 것을 생각한다면……

특히 저는 정보통신망법에 대해서 징벌적 손해배상이 가장 쟁점이 크다고 생각합니다. 그 부분만 조정되고 한다면 충분히 의견수렴 할 수 있다고 생각합니다. 때문에 오늘 굳이 의결할 것이 아니라 계속심사로 속도를 높이는 것이 저는 좋다고 생각합니다. 이것이 이 문제에 대한 우리 국회의 논의를 바라보는 국제사회나 시민사회 또 언론의 자유의 문제에 관한 걱정들을 좀 완화시킬 수 있는 길이라고 생각합니다.

○소위원장 김현 제가 오늘 진행하면서 저 발언 한 번도 안 했는데요.

이 법에 대해서 자꾸 시민사회, 언론계, 진보적 단체에서 반대가 심하다라고 얘기하시는데 사실에 부합하지 않다는 점 말씀드립니다. 이거는 방송위원회부터 공정성 심의에 대한 논의는 진행됐었다는 얘기는 지난번 법안소위에서, 지지난 법안소위에서 이미 논의가 됐었다는 점 말씀드리고요.

그다음에 징벌적 손해배상과 관련해서는 대한민국 28개 법에 징벌적 손해배상을 묻고 있다는 점이고, 유튜브 등을 포함한 언론에 대해서는 워낙 높은 산을 넘지 못했던 것이 21대까지의 상황입니다. 22대에서는 하지 못했던 많은 산적인 과제들을 해결하고 있는 중이라는 말씀을 드리겠습니다.

이것은 앞서도 얘기했지만 정부가 바뀌면 현혹돼서 언론을 봐주고 또는 개혁 과제가 늦춰지면서 무수한 횡포들을 제대로 방어하지 못했던 점을 이번에 저희가 공약 사항에도 넣었었고 그리고 언론개혁특위를 통해서 또 국민의힘은 미디어특별위원회를 통해서 방심위나 언중위에 많은 허위조작정보를 제보하고 그것이 심의 과정에 놓여 있었던 것으로 알고 있습니다.

한편에서는 MBC나 KBS나 공영방송이나 아니면 보도전문채널을 통해서 옥죄려고 했던 것이 있고 또 한편으로는 종편에서 지속적으로 편파적이고 편향된 보도 때문에 고통받는 국민들이 무수하게 있었던 역사가 있습니다.

그래서 이번에 사실적시에 의한 명예훼손뿐만 아니라 허위조작정보를 근절하는 법과 객관성·공정성, 공적 책임을 빌미로 해서 공정하지 못한 것이 어떤 것이냐에 따라서 특정 언론을 지속적으로 법정제재를 가했던 지난 류희림 방심위 체제에서의 문제점을 무수히 봐 왔다는 점을 지적하지 않을 수 없습니다.

특히 이동관 방통위원장은 가짜뉴스 근절을 위해서 가짜뉴스 대책기구를 방통위에 설치할 것을 주장했다가 그것이 진심으로 위헌과 그다음에 방송법을 위반하는 것이 뒤늦게 알려지자 비공식적으로 방심위에 가짜뉴스심의센터를 만들어서 많은 방송사들에 대해서 법정제재를 가했던 바 있습니다. 그래서 그 법원의 판단을 구하고자 방통위는 6억 원이 넘는 변호사비를 조달하기 위해서 편법으로 해 가지고 불법성까지도 지적된 바 있습니다. 그리고 아직까지 외상값을 못 갚는 그런 현실에 놓여 있었습니다.

이 술한 방통위와 방심위에 정권이 관여해서 생겼던 일에 대해서 만약 그것이 아니었다라고 얘기한다면 오늘 반대하실 수 있다고 생각합니다. 그러나 적어도 시민사회단체, 언론단체, 법조인…… 수차례에 걸쳐서 밤을 새면서 많은 논의가 진행됐고 일부 단체의 반대가 있다, 일부 언론의 반대가 있다는 점 충분히 알고 있습니다.

그럼에도 불구하고 오늘 의결을 통해서 저희가 한발 진전해서 술한 기업과 개인이 또

는 정치인이 손해 보고 있는 점을 한발 더 가기 위한 이 과정에 대해서 말씀드리고……

의사일정 제1항부터 제6항까지 본회의에 부의하지 아니하고 지금까지 논의 과정에서 합의된 사항을 통합 조정한 방송법 일부개정법률안과 방송미디어통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안을 각각 우리 위원회안으로 제안하려고 하는데 이의 없습니까?

○최형두 위원 이의 있습니다. 이의 있고 다음에 이견 계속심사로 의견을 모아 주시기를 부탁드립니다. 반대, 찬성의 문제가 아닙니다.

○소위원장 김현 잠깐만요, 진행에 협조해 주시기 바랍니다.

해당 법안 의결에 대해서 이의가 있으므로 표결에 부치도록 하겠습니다.

표결 방법은 거수로 하도록 하겠습니다.

방송법 일부개정법률안을 현재 논의된 내용대로 위원회안으로 제안하는 것에 대해서 찬성하는 위원님 거수해 주시기 바랍니다.

(거수 표결)

여섯 분이구요.

반대하는 위원님 거수해 주시기 바랍니다.

(거수 표결)

네 명 반대하셨습니다.

표결 결과 찬성 6인, 반대 4인으로 가결되었음을 선포합니다.

(일부 위원 퇴장)

방송미디어통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안을 현재 논의된 내용대로 위원회안으로 제안하는 것에 대해 찬성하는 위원님 거수해 주시기 바랍니다.

(거수 표결)

반대하시는 위원님?

퇴장하셨습니다.

결과를 말씀드리겠습니다.

표결 결과 찬성 6인으로 가결되었음을 선포합니다.

의사일정 제7항부터 제34항까지는 본회의에 부의하지 아니하고 지금까지 논의 과정에서 합의된 사항을 통합 조정한 대안을 우리 위원회안으로 제안하려고 하는데 이의 없습니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

오늘 의결한 법률안에 대한 작성 및 체계·자구 정리에 관해서는 소위원장에게 위임해 주시기 바랍니다.

오늘 준비한 안건을 모두 심사하였습니다.

이상으로 오늘 회의를 마치도록 하겠습니다.

방미통위 사무처장직무대리를 비롯한 관계자 여러분 수고 많으셨습니다.

위원님들과 보좌 직원들, 수석전문위원을 비롯한 과방위 직원, 속기 직원 여러분들도 수고 많으셨습니다.

이상으로 오늘 회의를 마치겠습니다.

하실 말씀 있으세요?

○**이정현 위원** 이미 통과됐습시다만 언론TF에서 결정하셨다고 하는 내용 중에서 사업자에 의무를 부과하는 부분과 관련해서 저희 의원실이나 저의 의견을 묻지 않고 그렇게 단일안으로, 이주희 의원안으로 결정된 부분에 대해서는 유감을 표명합니다. 최소한 사업자의 의무 부분과 관련해서 다른 의견들이 있고 그렇게 총의가 모아진다고 한다면 통보하거나 저의 의견을 구했어야 된다고 생각합니다.

○**소위원장 김현** 죄송합니다.

이상 오늘 회의를 마치도록 하겠습니다.

산회를 선포합니다.

(13시30분 산회)

○**출석 위원(10인)**

김장겸 김 현 노종면 박충권 신성범 이정현 이해민 이훈기 최형두 한민수

○**출석 전문위원 및 입법심의관**

수석전문위원 이복우

입법심의관 이재운

○**정부측 및 기타 참석자**

방송미디어통신위원회

사무처장전담직무대리 김영관

방송통신이용자정책국장 신영규

방송기반국장전담직무대리 곽진희